



Estratégia
Concursos

Aula 09

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

<i>Dissídio coletivo</i>	3
<i>Conceito</i>	3
<i>Classificação</i>	4
<i>Dissídio coletivo de natureza econômica</i>	5
<i>Dissídio coletivo de natureza jurídica</i>	6
<i>Dissídio coletivo de greve</i>	7
<i>Poder normativo da Justiça do Trabalho</i>	9
Em questão da FCC do ano de 2025, no concurso do TRTSP (2ª região), foi exigido o conhecimento sobre a exigência do comum acordo, que existe apenas para os dissídios coletivos de natureza econômica. Vejamos:	10
<i>Pressupostos para o ajuizamento do dissídio coletivo</i>	11
<i>Competência</i>	11
<i>Capacidade processual e quórum mínimo</i>	13
<i>Época para o ajuizamento do dissídio coletivo</i>	15
<i>Condições da ação no dissídio coletivo</i>	18
<i>Procedimento</i>	32
<i>Ação de Cumprimento</i>	51
<i>Conceito</i>	51
<i>Natureza jurídica</i>	52
<i>Legitimidade</i>	52
<i>Competência</i>	54
<i>Procedimento</i>	55



<i>Exigências legais</i>	56
<i>Audiência, defesa e instrução</i>	58
<i>Prescrição</i>	58
<i>Reforma da sentença normativa</i>	58
<i>Resumo</i>	60
<i>Fim</i>	61



DISSÍDIO COLETIVO

Não sendo viável a composição do conflito de interesses pelas formas autônomas, geralmente através da formulação de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, recorre-se, em regra, ao Poder Judiciário Trabalhista, que decidirá o conflito, afirmando as normas que serão aplicadas ao caso concreto.

A resolução judicial das questões coletivas dá-se por meio do procedimento denominado *dissídio coletivo*, através do qual o Poder Judiciário, por meio de seu *poder normativo*, cria regras gerais e abstratas a serem impostas aos membros da categoria em conflito.

Conceito

O direito processual do trabalho conhece duas espécies de conflitos de interesses, a saber: individual e coletivo, sendo que o primeiro é aquele instaurado entre determinada ou determinadas pessoas, em que a discussão gira em torno da aplicação de norma geral e abstrata ao caso concreto, levado ao Poder Judiciário. Já o dissídio coletivo não visa à aplicação de normas gerais e abstratas a um caso concreto, que envolva pessoas específicas, e sim, tem por intuito criar normas gerais e abstratas, como se fosse Poder Legislativo, através de seu *poder normativo*, que serão aplicadas às categorias – *profissional* e *econômica* – partes no litígio, o que significa dizer que aquelas normas aplicar-se-ão a todos os componentes da categoria, de maneira impositiva, por um determinado período de tempo.

Além de criar normas, os dissídios coletivos também podem ser ajuizados para interpretar normas coletivas em vigor ou para revisar normas coletivas que tenham se tornado injustas ou desproporcionais, mantendo-se o equilíbrio das relações trabalhistas.

Verifica-se claramente que o ajuizamento da ação de dissídio coletivo deve ser entendido sempre como uma atitude subsidiária, que somente decorre da impossibilidade de composição autônoma do conflito, pois depende da demonstração de que as partes conflitantes não conseguiram compor a lide por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, extremamente comuns em nosso país. Ainda, apesar de não ser corrente, a inviabilidade de realização da arbitragem, como já destacado em tópico anterior, impõe como última forma de resolução do conflito o dissídio coletivo.

Esse sentimento mostra-se claro na prática forense, pois o Poder Judiciário Trabalhista muitas vezes sente-se desconfortável ao criar normas gerais e abstratas, principalmente no tocante à fixação de reajustes salariais. Tal sentimento, a nosso ver, mostra-se absolutamente natural, pois a função normalmente realizada pelo Poder Judiciário é a de compor lides pela aplicação de



norma já existente e não a de criar aquela, que será aplicada à toda uma categoria, que pode englobar milhares de trabalhadores.

Ademais, o art. 240 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho destaca que *“frustrada, total ou parcialmente, a autocomposição dos interesses coletivos em negociação promovida diretamente pelos interessados ou mediante intermediação administrativa do órgão competente do Ministério do Trabalho, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo ou solicitada a mediação do Tribunal Superior do Trabalho”*.

Exemplo: o ideal é que as categorias – profissional e econômica, ou seja, empregados e empregadores - cheguem a um consenso sobre as normas que serão utilizadas no dia-a-dia, como reajuste salarial, jornada de trabalho, dentre outros. Quando surge o consenso, é assinada uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Quando não há consenso, cabe ao Poder Judiciário dizer quais são as normas a serem aplicadas, por meio do julgamento de ação de dissídio coletivo.

Classificação

A classificação adotada no presente baseia-se no Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (RITST), descrita no art. 220, qual seja: I. de natureza econômica; II. de natureza jurídica; III. originários; IV. de revisão; V. de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve.



Dissídios Coletivos - Classificação

Natureza Econômica	busca a criação de melhores condições de trabalho	
Natureza Jurídica	busca a interpretação de uma norma já existente	OJ 7 SDC/TST
Greve	busca a análise sobre a legalidade ou não da greve, bem como a criação de melhores condições de trabalho	OJ 10 SDC/TST
Originário	quando não há sentença normativa anterior em vigor	
Revisional	quando se busca a revisão de sentença normativa em vigor	Art. 873 da CLT
Extensão	quando se busca a extensão para todos os empregados ou todos os membros de uma categoria	Art. 868 da CLT

Dissídio coletivo de natureza econômica

Os **dissídios coletivos de natureza econômica**, nos termos do inciso I do art. 241 do RITST, servem “para a instituição de normas e condições de trabalho”, ou seja, são ajuizados pelos legitimados visando a criação de normas gerais e abstratas, a serem aplicadas a toda a categoria, partindo da reivindicação de melhores condições de trabalho. Nos dissídios de natureza econômica são criadas normas atinentes a reajustamento salarial, majoração de percentuais de horas extraordinárias, gratificações especiais, redução ou compensação de jornada, dentre outros.



TOME NOTA!

Salienta-se que a sentença proferida no dissídio coletivo econômico possui **natureza jurídica constitutiva**, pois por meio dela são criadas (constituídas) novas condições de trabalho, inseridas nas relações jurídicas trabalhistas dos representados pelos sindicatos conflitantes, por meio das cláusulas constantes da sentença normativa.

Portanto, o que se verifica é que a natureza jurídica da sentença não é *condenatória*, pois as cláusulas são gerais e abstratas e não individuais e concretas, como ocorre nos dissídios individuais.



Tal característica traz por reflexo a impossibilidade de ajuizamento de ação de execução se descumpridas as normas constantes da sentença normativa. Nessa hipótese caberá o ajuizamento de *ação de cumprimento*, objeto de análise em capítulo próprio, com todas as suas características, pressupostos e procedimento.

Ainda com relação aos dissídios coletivos de natureza econômica, destaca-se que os mesmos são classificados em:

- a) originário ou inaugural, quando ausente norma coletiva anterior;
- b) revisional, quando existente norma coletiva anterior;
- c) extensão, em que há norma coletiva, porém, abrange apenas parte da categoria.

Exemplo: no dissídio coletivo de natureza econômica, as partes estão discutindo sobre a criação de novos direitos, como um novo reajuste para a categoria, a elevação do adicional de horas extras, o pagamento de ticket alimentação, dentre outros. Vejam que as pretensões demonstram a tentativa de conseguir conquistas para a categoria profissional.

Dissídio coletivo de natureza jurídica

O RITST, em seu art. 241, II, afirma que os **dissídios coletivos de natureza jurídica** servem para “interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares de categoria profissional ou econômica e de atos normativos”.



Se a sentença proferida no dissídio coletivo econômico possui natureza constitutiva, aquela proferida nos dissídios coletivos jurídicos possui **natureza declaratória**, pois não cria situação nova, e sim, apenas interpreta norma já existente e em vigor. O autor de um dissídio coletivo de natureza jurídica quer do Poder Judiciário apenas a interpretação de preceito legal, que pode ser uma sentença normativa, acordo coletivo, convenção coletiva, dentre outros, por existirem discussões acerca da real interpretação.



É certo que essa espécie de dissídio coletivo é de menor relevância na prática por não ser tão utilizado, porém, será objeto de análise, pois existem algumas diferenças fundamentais em relação aos demais, tais como a desnecessidade de negociação prévia e comum acordo para o ajuizamento, já que o seu objetivo é apenas de dirimir incertezas de interpretação sobre fato ou sobre direito.

Ainda sobre o tema, vale a pena destacar a Orientação Jurisprudencial nº 7 da SDC do TST, órgão encarregado do julgamento de dissídios coletivos no Tribunal Superior do Trabalho, que afirma não ser cabível a espécie de dissídio em análise quando se pretende interpretar normal legal de caráter geral para toda a classe trabalhadora, pois tal ação tem por função interpretar norma específica, destacada na petição inicial, que está relacionada a determinada classe de trabalhadores, já que criada por sentença normativa, acordo coletivo, convenção coletiva ou outras espécies de normas, com aplicação restrita. A norma geral, ou seja, de aplicação a toda classe trabalhadora, não pode ser interpretada por meio de dissídio coletivo.

OJ nº 7 da SDC/TST: Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST

Exemplo: pode ser que exista uma certa divergência na interpretação de um artigo da convenção coletiva de trabalho em vigor, sendo que os empregados interpretam de uma maneira, enquanto os empregadores dizem que a interpretação é outra. Para resolver o problema, pode ser ajuizado um dissídio coletivo de natureza jurídica, para que o Poder Judiciário afirme qual é a melhor interpretação a ser dada ao dispositivo.

Dissídio coletivo de greve

Conforme dispõe o art. 241, V do RITST, os dissídios coletivos podem ser “*de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve*”. Tal espécie de dissídio é denominado de *misto* já que sua sentença tanto pode conter declaração, quanto constituição, já que declarará a abusividade ou não da greve, além de criar novas condições de trabalho.

Acerca de tal espécie, o art. 114, §3º da CRFB/88 assim versa:



§ 3º *Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.*

Por ser um instrumento extremamente importante na pacificação social, o dissídio coletivo de greve recebeu atenção especial da SDC do TST, que editou as seguintes Orientações Jurisprudenciais (OJs), explicadas a seguir de maneira sucinta:

- **OJ 10 SDC** – a declaração de abusividade de greve impede o estabelecimento de qualquer vantagem, pois ao agir de maneira ilegal, os trabalhadores assumiram o risco de assim agir, devendo também assumir as consequências, mesmo que negativas.

OJ nº 10 da SDC/TST: É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máxima.

- **OJ 11 SDC** – Se não houver a tentativa de solução pacífica do conflito coletivo, através de negociação coletiva, a greve é abusiva, pois não se pode utilizar tal instrumento de pressão sem antes haver a busca negocial do conflito.

OJ nº 11 da SDC/TST: É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto.

- **OJ 38 SDC** – Caso não haja respeito às normas instituídas na Lei nº 7.783/89, em relação aos serviços essenciais à população, a greve será considerada abusiva e, nos termos da OJ nº 10 da SDC, da greve abusiva não podem surgir novas e melhores condições de trabalho.

OJ nº 38 da SDC/TST: É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.



Poder normativo da Justiça do Trabalho

Denomina-se **poder normativo da Justiça do Trabalho** a competência anômala daquela justiça para a criação de normas gerais e abstratas, como se Poder Legislativo fosse, nas demandas coletivas. Trata-se de situação em que o Poder Judiciário não aplica normas preexistentes, e sim, cria direito novo. Tal característica da Justiça do Trabalho, denominada de *anômala*, tem sua origem no governo *Getúlio Vargas* assim como nossa Consolidação das Leis do Trabalho.

Trata-se, sem sombra de dúvidas, de mais uma forma de intervenção do Estado na resolução dos conflitos coletivos, contudo, de maneira diversa se comparado às demandas individuais, pois nestas, como já versado, há a aplicação ao caso concreto de norma preexistente.

Há que se destacar sempre que a resolução dos conflitos trabalhistas coletivos através do poder normativo da Justiça do Trabalho, sempre deve ser tido como subsidiário, ou seja, a imposição de nova norma às categorias econômica e profissional somente é possível quando não se mostrar viável a solução pacífica, isto é, por meio de negociação coletiva. Um dos pressupostos para o ajuizamento do dissídio coletivo, conforme será visto oportunamente, é o esgotamento das vias negociais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Apesar das duras críticas, o poder normativo da Justiça do Trabalho não foi extinto pelo legislador, estando presente no art. 114, §2º da CRFB/88. Mesmo após ampla revisão do texto constitucional, por meio da Emenda Constitucional nº 45/04, tal função anômala da Justiça Laboral manteve-se presente, porém, com restrições.

Ao exigir o “comum acordo”, o legislador constituinte restringiu a criação de normas gerais e abstratas pelo Poder Judiciário. Contudo, entendeu por bem mantê-lo ante a sua importância na resolução dos conflitos coletivos de trabalho.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

Exemplo: a partir da EC nº 45/04, o Sindicato não pode ajuizar um dissídio coletivo de natureza econômica sem antes ter a anuência do outro sindicato, pois a lei disse haver necessidade de comum acordo. Esse comum acordo pode ser expresso, como uma autorização escrita liberando o sindicato para ajuizar o dissídio coletivo. Pode ser



tácito, como a demonstração de que já houve negociação suficiente, mas que não foi capaz de criar as normas a serem aplicadas às categorias.

Em questão da FCC do ano de 2025, no concurso do TRTSP (2ª região), foi exigido o conhecimento sobre a exigência do comum acordo, que existe apenas para os dissídios coletivos de natureza econômica. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária

De acordo com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao dissídio coletivo, deve-se considerar que

A a revisão da decisão proferida em dissídio coletivo deverá, se decorrido mais de um ano de sua vigência e se requerida de comum acordo pelas entidades sindicais representativas dos trabalhadores e dos empregadores, ser promovida exclusivamente pelo Tribunal prolator.

B o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para propor dissídio coletivo, salvo quando age como substituto processual em defesa de servidores públicos.

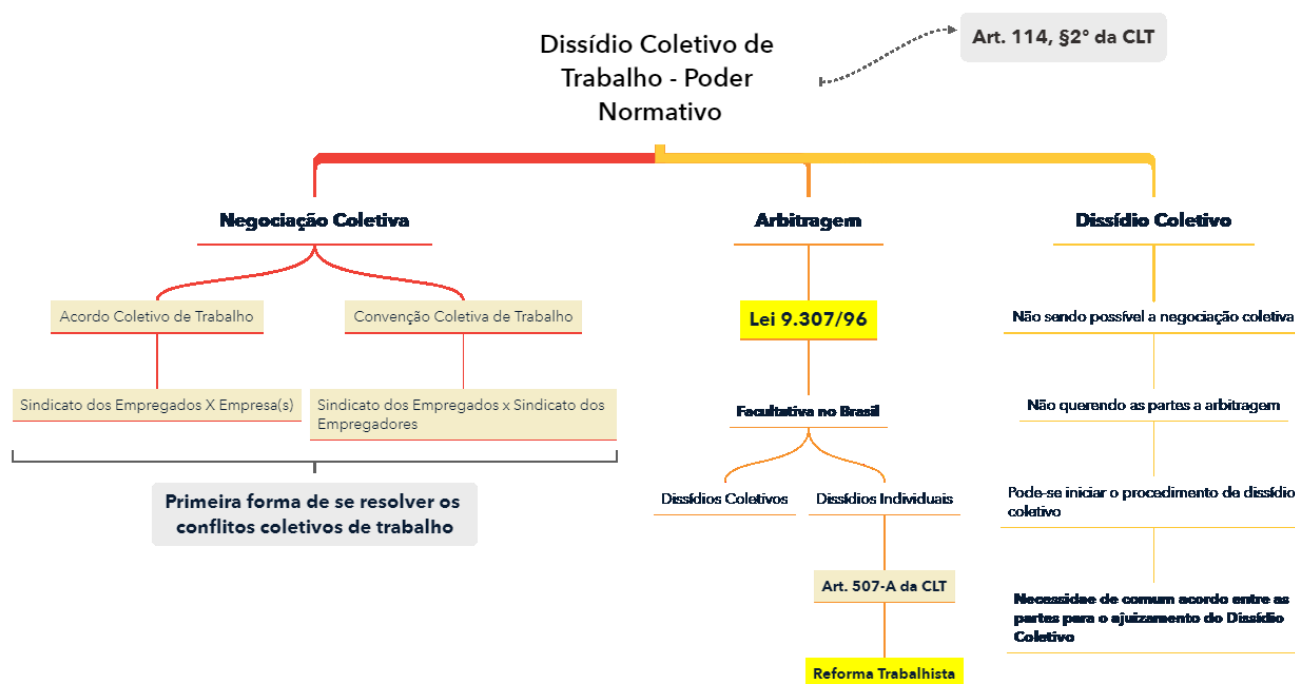
C ao recurso ordinário interposto contra sentença normativa, em razão da natureza da ação e dos interesses envolvidos, será concedido apenas efeito devolutivo, podendo os termos da decisão ser exigidos de imediato.

D a sentença normativa proferida em dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, não terá seus efeitos estendidos aos demais empregados da empresa, ainda que sejam da mesma profissão, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide.

E a ausência de comum acordo entre as partes impede o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, o que não é exigido em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, caso em que o dissídio coletivo poderá ser ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho.

A assertiva "E" é a correta, pois afirma que o comum acordo somente é exigido para o dissídio coletivo de natureza econômica, que é aquele em que se buscam melhores condições de trabalho. Não há tal necessidade no caso de dissídio coletivo de greve em atividade essencial, já que o §3º do art. 114 da CF afirma a legitimidade do MPT para a sua instauração, dispensando qualquer requisito de acordo entre os envolvidos.





Pressupostos para o ajuizamento do dissídio coletivo

Competência

O primeiro pressuposto para o ajuizamento da ação de dissídio coletivo é a *competência para processamento e julgamento*. Em matéria de dissídio coletivo, a competência será do Tribunal Superior do Trabalho (TST) quando, nos termos do art. 702, I, b da CLT, a questão exceder a competência de um Tribunal Regional do Trabalho.

Assim, exemplificativamente, se a categoria profissional tiver sua base territorial nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, o dissídio coletivo ajuizado será da competência do TST, não podendo ser ajuizado perante o TRT/ES e TRT/RJ.



Se o conflito ocorrer no Estado de São Paulo, em área que abranja ao mesmo tempo o TRT/SP e o TRT/Campinas, o dissídio será julgado pelo primeiro (2ª Região).

“Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete: (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) I - em única instância: (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)(...) b) conciliar e julgar



os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei”;

Exemplo: Se as categorias em disputa são estaduais, ou seja, com atuação apenas no Estado do Espírito Santo, a competência para o dissídio coletivo será do TRT/ES. Se o dissídio envolver os funcionários do Banco do Brasil ou dos Correios, a competência será do TST, haja vista que tais funcionários estão espalhados por diversos estados (por todos, na verdade).



Caso haja o ajuizamento do referido dissídio perante um dos Tribunais Regionais do Trabalho referidos, o Presidente daqueles que detém competência para recebimento, distribuição e realização de alguns atos processuais, remeterá de ofício a petição inicial para o Tribunal Superior do Trabalho, por tratar-se de competência absoluta, nos termos do art. 64 do CPC.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

O RITST, em seu art. 77, I, dispõe caber à Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) “julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, de sua competência, ou rever suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em lei”.

Nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), o art. 678, I, a da CLT assevera ser do Tribunal Pleno a competência para processar e julgar essa espécie de demanda, norma que também é repetida pelos regimentos internos dos tribunais, salvo se existir previsão de órgão especial para a apreciação de tal espécie de demanda.



Art. 678 - Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, compete: (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) I - ao Tribunal Pleno, especialmente: (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;



Para que não parem dúvidas, os dissídios coletivos não são processados e julgados perante Varas do Trabalho. Sendo proposta perante tal órgão jurisdicional, deverá o Juiz do Trabalho remeter os autos ao TRT competente ou ao TST. Apesar de não deter competência para o processamento e julgamento dos dissídios coletivos, às varas do trabalho pode ser reservada a prática de algum ato processual, por delegação do Tribunal, tais como os atos instrutórios, pois o art. 866 da CLT dispõe que as atribuições descritas nos arts. 860 e 862 da CLT podem ser delegadas pelo Presidente do Tribunal.

Art. 860 - Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o Presidente do Tribunal designará a audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841. *Parágrafo único - Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio.*

Art. 862 - Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o Presidente do Tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o Presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio.

Art. 866 - Quando o dissídio ocorrer fora da sede do Tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os arts. 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao Tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente.

Capacidade processual e quórum mínimo

O detentor de capacidade processual na ação de dissídio coletivo é o sindicato representativo da categoria, profissional ou econômica, ou a(s) própria(s) empresa(s). Independentemente da situação, o sindicato representante da categoria deve demonstrar que está efetivamente representando os detentores do direito material – empregados ou empregadores – razão pela qual deve estar demonstrada nos autos a autorização para o ajuizamento da ação coletiva.



Tal representatividade é aferida através do preenchimento de um *quórum* previsto em lei, no art. 859 da CLT, presumindo-se, quando preenchido aquele, que as reivindicações espelham os anseios da categoria, e não de apenas um ou alguns de seus membros.

Acerca de tal quórum, o TST alterou entendimento, consignando que o quórum a ser preenchido não é aquele previsto no art. 612 da CLT, como muitas vezes afirmado nos julgados daquele tribunal, e sim, o quórum destacado no art. 859 do texto consolidado. Para análise, comparem-se os dois dispositivos legais:

Art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos.

Art. 859 - A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes.

Mesmo não sendo mais adotada a tese do quórum do art. 612 da CLT, aquela foi importante para sepultar as normas estatutárias que previam a aprovação de pauta de reivindicação pela maioria dos presentes, o que permitia que determinada pauta fosse aprovada por um ou alguns associados, impedindo a real demonstração dos interesses das categorias, representadas por seus respectivos sindicatos.

O TST continuou a entender pela impossibilidade de seguir-se o quórum estatutário, contudo, passou a aplicar o art. 859 da CLT em vez do já citado art. 612 do texto consolidado, uma vez que o primeiro é específico para a *instauração de instância*, ou seja, para o ajuizamento de dissídio coletivo, enquanto o segundo é específico para celebração de convenção ou acordo coletivo.



TOME NOTA!



Não havendo deliberação de pelo menos 2/3 dos associados presentes, não pode ser ajuizado o dissídio coletivo, por ausência de representatividade da categoria. Se a ação for ajuizada, será extinta sem resolução de mérito, conforme art. 485 do CPC.

Caso o dissídio coletivo seja instaurado em face de empresa, nos termos da OJ nº 19 da SDC do TST, o quórum terá por base os trabalhadores diretamente envolvidos no conflito, e não, os associados em geral.

OJ nº 19 da SDC/TST: A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

Ainda acerca do quórum para o ajuizamento da ação em estudo, destaca-se que a OJ nº 21 da SDC do TST foi cancelada, sendo que previa a necessidade de indicação do total de associados sob pena de não se configurar o quórum previsto no art. 612 da CLT.

Exemplo: o dissídio coletivo não pode ser ajuizado com base na autorização conferida, em assembléia, por poucos empregados da categoria. Há necessidade dessa autorização partir de um número significativo, de forma a demonstrar ao Poder Judiciário que grande parte dos empregados da categoria busca a solução judicial. Por isso, a necessidade de ser aferido o quórum do art. 859 da CLT.

Época para o ajuizamento do dissídio coletivo

Como já restou afirmado em outro tópico, a ação de dissídio coletivo não busca a efetivação de direitos individuais, concretos, preexistentes, e sim, a instituição de novas regras jurídicas a serem aplicadas às categorias litigantes. Logo, se não há pretensão acerca de direitos preexistentes, não há que se falar em prazo para exercício de tal pretensão.

Diferentemente do que ocorre nos dissídios individuais, que devem ser ajuizados dentro de determinado prazo, instituído no art. 7º, XXIX da CRFB/88, os dissídios coletivos não possuem prazo para seu ajuizamento, podendo sê-lo a qualquer momento, sem que exista prazo prescricional ou decadencial.



XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;



Ocorre que o ajuizamento em momento posterior ao término de vigência de norma coletiva anterior, pode acarretar um “vazio normativo”, ou seja, um período de tempo no qual inexistirá norma coletiva em vigor, pois a nova sentença normativa somente produzirá efeitos após a sua publicação, quando sentença normativa, convenção ou acordo coletivo anteriores não estarão mais vigendo, pois todos possuem por uma de suas características a provisoriedade, uma vez que a primeira possui prazo de vigência máximo de 4 (quatro) anos e as demais prazo de 2 (dois) anos.

Visando evitar o referido “vazio normativo”, o TST aprovou o Precedente Normativo nº 120 da SDC, por meio da Resolução nº 174 de 24 de Maio de 2011, com a seguinte redação:

“A sentença normativa vigora, desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos de vigência”.

Pelo entendimento do TST, o não ajuizamento do dissídio coletivo faz com que a sentença normativa anterior continue a produzir efeitos, desde que não seja ultrapassado o prazo máximo de 4 (quatro) anos.

Assim, vamos às regras dispostas na CLT acerca da época para o ajuizamento do dissídio coletivo:



Regra geral, nos termos do art. 616, §3º da CLT, “Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado **dentro dos 60 (sessenta) dias**”



anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo”.

Conforme art. 867, a da CLT, quando descumprida a norma acima, a **sentença normativa vigorará “a partir da data de sua publicação**, quando ajuizado o dissídio após o prazo do art. 616, § 3º, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento”.

Em síntese, somente se o dissídio coletivo for ajuizado na época própria, tida como aquela descrita no art. 616, §3º da CLT, não haverá o “vazio normativo”, pois, a sentença normativa produzirá os seus efeitos no dia seguinte ao término da vigência da norma coletiva anterior.

§ 3º - Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.

O tema foi objeto de questão recente de concurso. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

O Sindicato dos Professores e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de determinada região estão em negociação para renovação de sua convenção coletiva. Neste ano, as partes estão encontrando dificuldades para comporem-se amigavelmente no tocante ao aumento salarial. Isto porque o Sindicato patronal alega que a inadimplência dos pais de alunos das escolas particulares aumentou. Se for necessária a instauração de dissídio coletivo, deverá ocorrer em ___ dias anteriores ao respectivo termo final da norma coletiva em vigor, de acordo com a CLT e se não houver disposição em contrário das partes durante a negociação.

A lacuna I deve ser, corretamente, preenchida com o número

- A 30
- B 60
- C 40
- D 45
- E 50

A resposta correta é a letra “B”, que traz o prazo de 60 dias anteriores ao termo final da norma coletiva em vigor, conforme já estudado.



Por fim, vale a pena frisar o instituto denominado **protesto judicial**, criado pelo TST por meio da Instrução Normativa nº 04/93 e presente no Regimento Interno daquele tribunal no art. 240, §1º, assim redigido:

“Na impossibilidade real de encerramento da negociação coletiva em curso antes do termo final a que se refere o art. 616, § 3.º, da CLT, a entidade interessada poderá formular protesto judicial em petição escrita, dirigida ao Presidente do Tribunal, a fim de preservar a data-base da categoria.”

De forma bastante didática, o protesto judicial deve ser utilizado pela categoria que, no curso do processo de negociação coletiva, percebe que o prazo descrito no art. 616, §3º da CLT está se aproximando e que o dissídio coletivo deveria ser logo ajuizado. Contudo, como há possibilidade de formulação de convenção ou acordo coletivo, a categoria deixa momentaneamente de ajuizar a ação coletiva. Tal decisão pode fazer com que a sentença normativa produza efeitos depois da data-base da categoria, criando-se o já falado “vazio normativo”.

De forma a manter-se aquela data-base, deverá ser formulada petição escrita ao Presidente do Tribunal, TRT ou TST, dependendo da competência para a apreciação do eventual dissídio coletivo, para que a sentença normativa produza efeitos, mesmo que retroativos, na data-base da categoria, ou seja, quando a norma coletiva anterior perder sua vigência. Sendo deferido o protesto, o dissídio coletivo deverá ser ajuizado em até 30 dias, prazo que as categorias poderão utilizar para continuar as tratativas relacionadas à negociação, de forma a evitar a solução judicial do conflito coletivo.

Condições da ação no dissídio coletivo

➤ **Legitimidade das partes**

Saber se determinado sujeito é legítimo para demandar em juízo significa analisar a pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, ou seja, verificar se determinado agente possui autorização para discutir em juízo, uma relação jurídica intersubjetiva.

Assim, os tópicos seguintes servirão para verificar quem, no processo do trabalho, possui autorização para ajuizar a ação de dissídio coletivo.



- **Sindicatos da categoria**

A matéria encontra-se disposta na Consolidação das Leis do Trabalho, especificamente no art. 856, assim redigido: *“A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho”*.

Por sua vez, o art. 114, §2º da CRFB/88, alterado pela EC nº 45/2004, dispõe que *“Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”*.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

Exemplo: geralmente os dissídios coletivos são ajuizados pelos sindicatos, haja vista que a ação surge, invariavelmente, da frustração quanto à convenção coletiva. Por não ter sido possível a assinatura daquele instrumento coletivo, há o ajuizamento da ação por qualquer dos sindicatos, demonstrando-se o comum acordo.



TOME NOTA!

A análise de tais dispositivos, juntamente com o art. 857 da CLT, demonstra que a legitimidade para ajuizamento do dissídio coletivo é dos sindicatos das categorias, profissional e econômica, que representam os titulares do direito material em discussão. Contudo, por tratar-se de procedimento especial, que visa a criação de normas abstratas a serem aplicadas a toda a categoria, não podem ser ajuizadas diretamente pelos detentores do direito material, e sim, apenas por seus representantes, *in casu*, os sindicatos, denominados de *associações sindicais* pelo art. 857 do texto consolidado.



Art. 857 - A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação.

Não há realmente que se falar em substituição processual ou legitimidade extraordinária, pois esta decorre da lei, conforme art. 18 do CPC, dispensando a autorização do titular do direito material. A autorização para ajuizar a demanda decorre da lei, pura e simplesmente, ao contrário do que se percebe nos dissídios coletivos, em que deve ser convocada assembleia específica, na qual a categoria será consultada acerca do ajuizamento do dissídio coletivo, autorizando-o ou não. Além disso, a previsão de legitimidade extraordinária não retira o direito de ação do titular do direito material, fato facilmente constatado através da análise do art. 8º, III da CRFB/88, no tocante aos dissídios individuais, que podem ser movidos pelo sindicato ou pelo próprio(s) trabalhador(es). No dissídio coletivo a regra não se repete, pois somente o sindicato possui legitimidade para ajuizar esse tipo de ação.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Caso inexistir sindicato da categoria econômica ou profissional, dispõe o art. 857, § único da CLT que o dissídio coletivo poderá ser instaurado pela federação correspondente ou, na sua falta, pela confederação respectiva, de forma que o ajuizamento deve ser realizado por algum ente coletivo, pois destes é a legitimidade ativa, ou seja, o suscitante (autor) sempre será ente coletivo (sindicato, federação ou confederação), salvo na hipótese de greve, pois a ação dissídial poderá ser movida pelo Ministério Público, nos termos da Lei nº 7783/89.

Art. 857 - A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, quando



ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação.

Por fim, vale a pena frisar o cancelamento da OJ nº 12 da SDC/TST, que proibia o ajuizamento de dissídio coletivo pela categoria que deflagrou o movimento grevista.



Tal Orientação Jurisprudencial foi cancelada pela Resolução nº 166/2010 do TST, demonstrando que não há incompatibilidade entre a greve e a busca de melhores condições de trabalho para a categoria. Muito pelo contrário, a greve é tida como uma das maneiras mais eficientes de se forçar a negociação coletiva no direito do trabalho.

OJ nº 12 da SDC/TST (cancelada): Não se legitima o Sindicato profissional a requerer judicialmente a qualificação legal de movimento paredista que ele próprio fomentou.

○ Empresas de forma isolada

No tópico anterior, analisou-se a regra geral acerca da atuação dos sindicatos no dissídio coletivo, expondo que autor (suscitante) e réu (suscitado) são os legitimados para tal tipo de demanda.

Ocorre que em algumas situações abre-se a possibilidade das empresas, de maneira isolada, atuarem como autoras ou rés no dissídio coletivo. Tratam-se de situações excepcionais, que assim devem ser tratadas, sob pena de desvirtuarmos o instituto, que nasceu e deve ser tratado para fins de proteção de direitos coletivos.

Podem ser arroladas as seguintes situações de *legitimidade ativa*:



Dissídio coletivo que interessa apenas aos empregados de um ou poucas empresas: Nessa situação, tratando de direito em discussão restrito à categoria existente em apenas uma ou poucas empresas, poderá(ão) aquela(s) ajuizar(em) a ação dissidial.

Em caso de greve: havendo paralisação dos serviços e não sendo ajuizado o dissídio coletivo de greve pelo sindicato ou Ministério Público, podem as empresas demandar em juízo, por tratar-se de situação excepcional, que traz consequências importantes para os agentes envolvidos no conflito, bem como aos usuários de serviços.

Em relação à legitimidade passiva das empresas isoladamente consideradas, há consenso na doutrina sobre a possibilidade de tais entes figurarem como réus na demanda dissidial, quando o dissídio coletivo decorrer de acordo coletivo frustrado, sendo, nessa situação, mais restrito se comparado ao dissídio ajuizado em face do sindicato.

Exemplo: pode o dissídio coletivo ser ajuizado por uma empresa "X" e não pelo sindicato que representa a categoria a que faz parte a empresa "X". Isso pode ocorrer se a empresa "X" não conseguir firmar um acordo coletivo de trabalho com o sindicato dos empregados.

- **Presidente do Tribunal**

Apesar do art. 856 da CLT fazer menção à instauração de instância pelo Presidente do Tribunal, ou seja, o ajuizamento do dissídio coletivo *ex officio* pelo Magistrado, entende-se que tal norma não mais encontra guarida no ordenamento brasileiro, por conflitar com o art. 114, §2º da CRFB/88, vez que tal disposição legal faz menção apenas às *partes*.

Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.



Verifica-se que mesmo antes da nova redação do art. 114, §2º da CRFB/88, alterado pela EC nº 45/04, o entendimento já era pela derrogação. Maior razão após a referida modificação, uma vez que o dispositivo constitucional passou a restringir apenas às partes, deixando para o §3º a menção ao Ministério Público do Trabalho na hipótese de greve.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.



Independentemente da espécie de dissídio – econômico, jurídico ou de greve – não mais detém legitimidade ativa o Presidente do Tribunal. “Mesmo em caso de suspensão de trabalho, como na greve, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho não mais poderá instaurar o dissídio, (...)”.

Apesar de a doutrina ser unânime em relação a não aplicação do art. 856 da CLT atualmente, as bancas de concurso continuam a adotar a tese explícita do dispositivo legal, de que, portanto, poderia o Presidente do Trabalho iniciar, de ofício, o dissídio coletivo. Para provas objetivas de concursos, deve ser adotado esse entendimento. Para provas discursivas, discorrer sobre as duas teorias.

○ Ministério Público do Trabalho

O primeiro destaque a ser dado é que o Ministério Público do Trabalho somente detém legitimidade para ajuizar dissídio coletivo, ou na nomenclatura trabalhista “instaurar instância”, quando a ação dissidial for oriunda de greve, nos termos da LC nº 75/93, bem como §3º do art. 114 da CRFB/88.



§ 3º *Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.*

Porém, o que deve ser analisado é se o MPT pode ajuizar o dissídio em qualquer situação de greve, em serviços essenciais ou não essenciais. A questão mostra-se de relevo, pois apesar do §3º do art. 114 da CRFB fazer menção expressa à “atividade essencial”, há posicionamentos doutrinários em sentido contrário, que levam em consideração a própria função do Ministério Público do Trabalho, exposta no art. 83, VIII da LC nº 75/93, já mencionada, assim redigido: “*Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: VIII – instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir*”.



Parece-nos que o entendimento predominante é aquele que trata da literalidade do texto constitucional, pois aquele não faria menção à expressão “atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público” se não houvesse relevância, ou seja, se toda greve afetasse atividade essencial. Assim, apenas naqueles setores considerados essenciais, tais como *transportes, segurança, energia, etc.*, será o MPT legítimo a ajuizar o dissídio coletivo de greve.

O fato do MPT deter competência para o ajuizamento da referida ação, em caso de greve, não retira do empregador ou de seu sindicato a legitimidade para também ajuizar a demanda, já que a legitimidade é concorrente, conforme já decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme julgado abaixo colacionado:

I - DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (SERPRO) 1. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM PARECER. É concorrente a legitimidade do Ministério Público do Trabalho e do empregador para ajuizamento de ação declaratória de abusividade de greve em atividades consideradas essenciais. Precedentes desta Seção Normativa. (...) (DC - 2182236-46.2009.5.00.0000 , Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 13/12/2010, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 04/02/2011)



Exemplo: caso seja deflagrada uma greve nos serviços de transportes urbanos, o que é muito comum no Brasil, o MPT poderá ajuizar o dissídio coletivo, por tratar-se de greve em serviço essencial, conforme art. 10 da Lei nº 7783/89, haja vista que a paralisação do setor pode acarretar prejuízos à sociedade.

➤ Interesse processual

A análise a ser realizada no dissídio coletivo em relação à condição da ação “interesse processual”, relaciona-se à *necessidade* e *adequação* do ajuizamento da mencionada demanda, pois para que se tenha interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. Assim, de forma a verificar-se a presença ou ausência da referida condição da ação nas demandas dissídias em concreto, serão analisadas algumas situações bastante comuns no Poder Judiciário Trabalhista.

➤ Exaurimento da negociação coletiva

Já restou afirmado que o ajuizamento de ação de dissídio coletivo deve se fazer em caráter subsidiário, ou seja, apenas quando não for possível a resolução do conflito de forma amigável, em processo de negociação coletiva (acordo coletivo ou convenção coletiva), é que deve ser movido a Poder Judiciário Trabalhista para buscar a solução, por meio do Poder Normativo. Restrições existem ao ajuizamento de dissídio coletivo e, em regra, estão relacionadas à necessidade de preenchimento de requisitos atinentes à condição da ação *interesse processual*. Uma vez não preenchidas, a ação de dissídio coletivo será extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CP/15.

A primeira situação, de extrema importância em situações práticas, é a necessidade de exaurimento da negociação coletiva. Em síntese, o Poder Judiciário Trabalhista somente receberá a petição inicial do dissídio coletivo se o suscitante (autor) demonstrar que tentou a solução da questão por via da negociação coletiva, mas que essa não foi possível.

Somente com a prova de que foram utilizadas todas as possibilidades de negociação, com diversas reuniões ou com a intervenção de órgãos públicos como a Delegacia Regional do Trabalho, a inicial será recebida. Caso contrário, será indeferida, sendo o processo extinto sem resolução do mérito.

A leitura do art. 114 da CRFB/88 deixa claro o intuito de legislador de impedir o ajuizamento de dissídios coletivos antes das tentativas de negociação, pois o §1º dispõe que as partes poderão eleger árbitros e o §2º afirma que “*Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à*



arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica (...)."

Da mesma forma prescreve o art. 219 do RITST, ao dispor: *"Frustrada, total ou parcialmente, a autocomposição dos interesses coletivos em negociação promovida diretamente pelos interessados ou mediante intermediação administrativa do órgão competente do Ministério do Trabalho, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo"*.

Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de dissídio coletivo servem para comprovar que houve negociação coletiva acerca das cláusulas apresentadas, nos seguintes termos:

- ✓ Edital de convocação para assembleia da categoria: O edital, a ser publicado conforme as normas internas do Sindicato, serve para comprovar que a categoria autorizou os seus representantes a iniciarem a negociação coletiva para que, sendo possível, na data-base já vigorem as novas normas, instituídas por ACT ou CCT;
- ✓ Ata das assembleias: Tão importante quanto o edital, a ata das assembleias deve ser juntada aos autos para comprovar as matérias que foram tratadas durante o ato, bem como as deliberações tomadas pela categoria, pois neste caso comprovam se a maioria aprovou ou não as propostas apresentadas pela contraparte, se foi favorável à deflagração de greve, dentre outras;
- ✓ Listas de presença às assembleias: A juntada das listas de presença é imperiosa, sob pena de indeferimento da inicial, pois somente por meio daquelas é possível aferir-se o preenchimento do quórum do art. 859 da CLT, bem como se houve aprovação ou rejeição das cláusulas postas à apreciação/votação.

Art. 859 - A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes.

- ✓ Registros da negociação coletiva: A cada reunião entre representantes dos sindicatos profissional e econômico, recomenda-se a realização de ata ou, pelo menos, a assinatura de lista de presença, com a indicação do nome, assinatura e sindicato que está representando, de maneira a demonstrar, em futura ação de



dissídio coletivo, que houve diversas rodadas de negociação, ou seja, que a questão foi exaustivamente negociada pelas partes, mas que estas não chegaram a um consenso.

Com a presença de tais documentos, o Poder Judiciário Trabalhista seguramente afirmará que não foi possível a formulação de acordo entre as partes, apesar de todo o esforço feito através de reuniões, assembleias, intervenção da Delegacia Regional do Trabalho, dentre outras.

➤ Apresentação de pauta de negociação em reconvenção

Em tópico próprio serão analisadas as possibilidades que o suscitado possui ao apresentar sua defesa, em especial, se é lícita a apresentação de reconvenção. Tomaremos como pressuposto, sem adentrar no tema, a possibilidade de apresentação daquela como forma de defesa (contra-ataque) do suscitado (réu).

A grande utilidade na apresentação de reconvenção é a possibilidade do suscitado levar ao conhecimento do Poder Judiciário as cláusulas que foram discutidas pelas partes mas que não foram inseridas na demanda pelo suscitante, por não constarem em sua pauta de negociação, sendo de interesse exclusivo do suscitado.

Imaginemos que o suscitante seja o sindicato das empresas de transporte público e o suscitado o sindicato dos empregados daquele setor. A petição inicial conterá apenas as cláusulas que foram levadas “à mesa de negociação” pela categoria econômica, por lhe serem benéficas. Certamente que eventual cláusula que não esteja prevista na inicial pode ser levada para que a Justiça do Trabalho sobre ela exerça o poder normativo. Porém, somente poderá ser levada por meio de reconvenção, já que na contestação o suscitado somente se oporá aos fundamentos do autor.

Contudo, as cláusulas só poderão ser insertas na reconvenção se tiverem sido discutidas durante o processo de negociação coletiva, não sendo lícita a inserção de novas cláusulas, sobre as quais não se oportunizou a discussão entre as partes.

➤ “Comum acordo” para o ajuizamento

O “comum acordo”, prescrito no §2º do art. 114 da CRFB/88, é considerado como uma condição da ação, especificamente, o *interesse processual* em sua modalidade *necessidade*. Significa dizer que a ação de dissídio coletivo somente é necessária quando há o “comum acordo”, que representa dizer que as partes, apesar de não chegarem a um consenso em relação às cláusulas, pelo menos concordam no estabelecimento de condições através do poder normativo.



§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

A inserção de tal requisito, que certamente reduziu a possibilidade da Justiça do Trabalho impor normas e condições de trabalho, por restringir o poder normativo, deu-se para forçar os agentes sociais – patrões e empregados – a negociarem à exaustão, o que não vinha ocorrendo até a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, já que muitos empregadores preferiam deixar ao Poder Judiciário a fixação de algumas condições, tais como reajuste salarial, em detrimento de negociarem diretamente com os empregados.



Num primeiro momento, a alteração realizada pelo constituinte foi severamente criticada, tida por alguns de inconstitucional, pois vinculava o exercício do direito de ação ao consentimento da outra parte. Além disso, a exemplo da ADIN nº 3432-4/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, arguiu-se a inconstitucionalidade por violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, prescrito no art. 5º, XXXV, da nossa Constituição.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Não obstante tais alegações, o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho vem aplicando a norma constitucional, extinguindo sem resolução de mérito, na forma do art. 485 do CPC, os dissídios ajuizados sem que se demonstre o comum acordo, conforme jurisprudência abaixo colacionada:

(...) EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 114, § 2º, DA CLT. MÚTUO ACORDO. Com a edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004, estabeleceu-se novo requisito para o ajuizamento da ação coletiva de natureza econômica, qual seja, que haja comum acordo entre as partes. Trata-se de requisito constitucional para instauração de instância do dissídio coletivo e diz respeito à admissibilidade do processo. A expressão -comum acordo-, de que trata o



mencionado dispositivo constitucional, não significa, necessariamente, petição conjunta das partes, expressando concordância com o ajuizamento da ação coletiva, mas a não oposição da parte, antes ou após a sua propositura, que se pode caracterizar de modo expresso ou tácito, conforme a sua explícita manifestação ou o seu silêncio. No caso dos autos, houve a recusa expressa dos suscitados quanto à instauração do dissídio coletivo, a qual foi feita em momento oportuno, ao teor do art. 301, X, do CPC, o que resulta na extinção do processo sem resolução de mérito quanto aos recorrentes, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Recursos ordinários a que se dá provimento. (...) (RO - 2016600-08.2008.5.02.0000, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 11/04/2011, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 19/04/2011)

Não há, *in casu*, violação ao princípio da inafastabilidade, pois não se está proibindo o acesso ao Poder Judiciário, e sim, impondo uma condição ao exercício do direito de ação, o que se mostra absolutamente válido e possível dentro de nosso sistema constitucional e processual, já que o direito de ação, previsto na CRFB/88, mostra-se condicionado ao preenchimento de determinados requisitos.

Presumindo-se a constitucionalidade do dispositivo, passa-se a estudar as diversas formas de demonstração da condição da ação em estudo. Preencher o requisito do "comum acordo" não significa dizer que os sindicatos ajuizarão os dissídios coletivos em conjunto, obrigatoriamente por meio de uma única petição inicial, uma vez que a concordância no ajuizamento da ação dissídial pode ser expressa ou tácita.

- **Expressa:** ocorrerá quando o dissídio coletivo for ajuizado pelos sindicatos profissional e econômico, em petição conjunta ou quando for juntado à petição inicial documento firmado pelo sindicato suscitado concordando com o ajuizamento do dissídio coletivo;
- **Tácita:** diversas são as situações em que a concordância será tácita, ou seja, presumida.
 - quando for juntado aos autos a prova de exaustiva negociação coletiva infrutífera, presumindo-se que, na ausência de acordo após diversas "rodadas de negociação", as partes estão livres para ajuizarem o dissídio coletivo;
 - quando o suscitante comprovar que convidou o suscitado para negociar e este não compareceu, tampouco trouxe qualquer justificativa plausível para a ausência;
 - quando ajuizado o dissídio coletivo, o suscitado é intimado para comparecer à audiência de conciliação perante a Presidência do Tribunal e formula contraproposta de acordo;



- quando o suscitado, na contestação ou reconvenção, formula defesa de mérito (ou contra-ataca), silenciando sobre a ausência de “comum acordo”;

Exemplo: o autor do dissídio coletivo pode juntar à petição inicial a demonstração de que foram realizadas diversas reuniões para a negociação da convenção coletiva. Se já foram feitas dezenas de reuniões e o impasse continua, é porque provavelmente não haverá consenso, o que autoriza o ajuizamento do dissídio por apenas um sindicato, haja vista estar demonstrado o comum acordo tácito.

➤ Ausência de Convenção e Acordo Coletivo em vigor

Em primeiro lugar, há que se destacar que a ausência de Convenção ou Acordo Coletivo em vigor, quando do ajuizamento de dissídio coletivo, somente pode ser exigido em se tratando de *dissídio coletivo de natureza econômica*, isto é, aquele que visa a criação de novas condições de trabalho, pois nos dissídios jurídicos a existência de norma a ser interpretada pelo Poder Judiciário é uma condição para o seu ajuizamento.

A regra aqui tratada pode ser sintetizada da seguinte maneira: *não há interesse-necessidade no ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, que visa a criação de normas jurídicas, enquanto existirem normas válidas e vigentes acerca da matéria*. Por que provocar o Poder Judiciário para instituir reajuste salarial em maio se a data-base da categoria é apenas em setembro, sendo que em maio ainda vige a convenção, o acordo ou a sentença normativa anterior?

Excepciona-se a regra se o dissídio econômico for revisional, isto é, se tiver por intuito a adequação (revisão) de cláusula que se tornou inaplicável em virtude de fato superveniente, ou de extensão, situação em que a decisão apenas determinará a aplicação de normas já existentes à categoria ou empregados suscitantes, não havendo criação de normas, e sim, a aplicação de preexistentes.

➤ Possibilidade jurídica do pedido

Nas demandas individuais e coletivas, o pedido formulado pelo autor não pode estar vedado pela lei. Se vedado, não estará presente a condição da ação *possibilidade jurídica do pedido*, uma vez que a demanda não seja abstratamente proibida pelo ordenamento jurídico, diz-se que é ela juridicamente possível, verificando-se desta forma o primeiro liame entre o direito material e processual, necessário para o desenvolvimento da ação.



Nesse ponto mostra-se importante falar que a OJ nº 5 da SDC/TST, que sempre foi utilizada como exemplo de pedido juridicamente possível – dissídio ajuizado por servidores públicos – sofreu alteração significativa em setembro de 2012, possuindo atualmente a seguinte redação:

"OJ-SDC-5 DISSÍDIO COLETIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. CLÁUSULA DE NATUREZA SOCIAL (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção n.º 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 206/2010".

As vantagens que são auferidas pelos empregados de empresas privadas, por meio de dissídios coletivos, tais como reajustamento salarial, adicionais por jornada extraordinária, dentre outros, somente podem ser concedidos aos servidores públicos por meio de lei, através de regular processo legislativo, de iniciativa do Poder Executivo.

A lei nº 9.962/2000 prevê a possibilidade da Administração Pública direta, autárquica e fundacional contratar sobre o regime do emprego público, ou seja, pelas regras da CLT. Contudo, àqueles não se aplicam os efeitos da sentença normativa, pelos seguintes motivos:



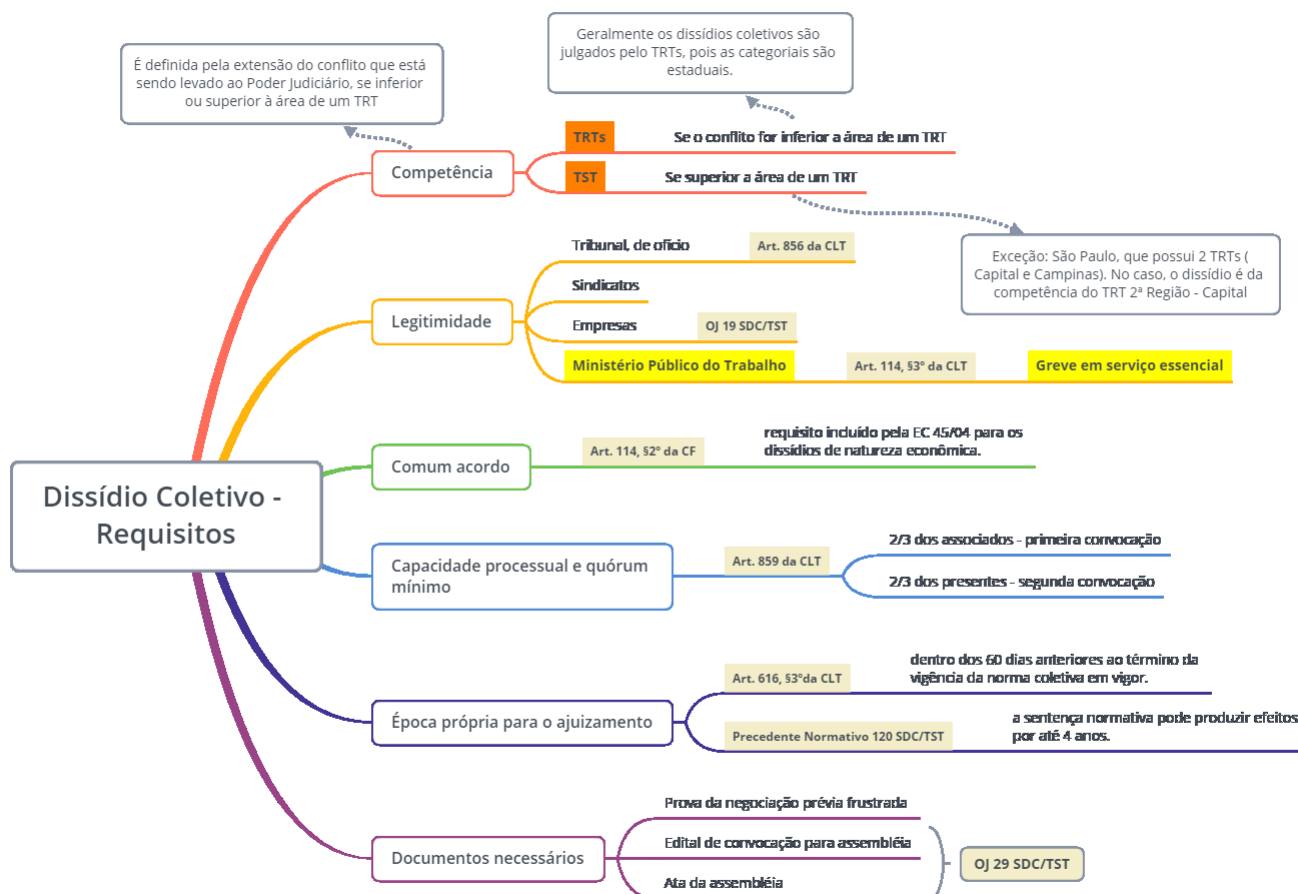
A administração pública deve respeitar o princípio da legalidade, somente podendo conceder aumento aos servidores ocupantes de cargos ou empregos públicos mediante lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo (arts. 61 e 37, X, da CF/1988);

Dispõe o art. 169, §1º e 2º da CF/88 que qualquer aumento da remuneração dos servidores públicos deve estar previsto no orçamento, além de haver necessidade de previsão específica na lei de diretrizes orçamentárias;

A revisão da remuneração dos servidores públicos será feita na mesma data, mediante lei (art. 37, X);



Não foi autorizado o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho aos servidores públicos (art. 39, §3º), não se aplicando igualmente as sentenças normativas.



Procedimento

A partir desse momento inicia-se a análise em detalhes de todos os atos que compõem o procedimento dos dissídios coletivos, desde o seu ajuizamento, com o estudo dos requisitos da petição inicial, até a formação da coisa julgada.

➤ Petição inicial

- Requisitos do art. 856/858 da CLT



TOME NOTA!

Em primeiro lugar, o suscitante deve preocupar-se em preencher os requisitos do art. 856/858 da CLT, lembrando-se que o art. 856 da CLT prevê que nos dissídios coletivos não há possibilidade de apresentação de petição verbal, como se mostra possível nos dissídios



individuais. Analisando os dispositivos celetistas, temos os seguintes requisitos a serem preenchidos:

Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.

- **Qualificação das partes:** A qualificação do suscitante e suscitado mostra-se indispensável por diversos motivos:
 - Verifica-se a legitimidade das partes através da qualificação;
 - Serve para analisar a competência para o dissídio coletivo, se do TRT ou do TST;
 - É utilizado para a correta realização dos atos processuais, em especial, aqueles ligados à comunicação;
 - Indispensável para determinar a eficácia da decisão, ou seja, para aferir-se qual ou quais categorias estão abrangidas no dissídio coletivo.
- **Motivos do dissídio e bases de conciliação:** São esses os motivos que levam a CLT a exigir a fundamentação:
- As cláusulas postas à análise da Justiça do Trabalho e sobre as quais aquela exercerá seu Poder Normativo, obrigatoriamente devem estar fundamentadas, sob pena de indeferimento. Nesta hipótese, fala-se da causa de pedir de cada cláusula, ou seja, a exposição dos motivos que deve o Tribunal do Trabalho levar em consideração quando do julgamento das cláusulas. Conforme OJ nº 32 da SDC/TST, *"É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra "e", da Instrução Normativa nº 4/93"*

Sendo a sentença normativa obrigatoriamente fundamentada (art. 93, XI da CRFB/88), devem as cláusulas constantes da petição inicial indicar a sua fundamentação.

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos



nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por fim, a indicação das cláusulas e dos seus fundamentos facilita a conciliação no curso da ação de dissídio coletivo, em especial, na audiência de conciliação a ser realizada pelo Presidente do Tribunal, ainda a ser estudada na presente obra.



TOME NOTA!

Esses não são os dois únicos requisitos a serem preenchidos na petição inicial do dissídio coletivo, já que o CPC é de aplicação subsidiária e prevê em seu art. 319 (CPC 2015) outros importantes requisitos, tais como:

- Juízo competente: A petição inicial do dissídio será remetida ao Presidente do Tribunal (TRT ou TST), pois este realiza importante ato processual, qual seja, a audiência de conciliação e, posteriormente, determina a distribuição do feito ao Relator.
- Pedidos: Neste ponto, vale a pena destacar que apesar do suscitante formular pedido de instituição das cláusulas por ele expostas, pode o Tribunal resolver a questão sem respeitar aquelas. Explica-se: se o suscitante incluir cláusula de reajuste salarial de 10%, poderá o Tribunal fixar em qualquer outro percentual, a mais ou a menos, sem que tal ato configure violação ao princípio da congruência. Não será a decisão extra ou ultra petita, já que o Poder Normativo da Justiça do Trabalho não se mostra refém das cláusulas apresentadas pelas partes. Poderá, exemplificativamente, fixar um adicional em 20%, mesmo o suscitante tendo apresentado proposta de cláusula de 10% ou 30%.
- Valor da causa: Apesar do dissídio coletivo não possuir conteúdo econômico imediato, pois não se buscam direitos preexistentes, nos termos do art. 258 da CLT deverá ser exposto o valor da causa, que terá fundamental importância na fixação das custas devidas, estas indispensáveis para a admissão de eventual recurso que venha a ser interposto. Assim, rotineiramente o valor da causa é fixado em R\$1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais. É certo que a ausência do valor da causa pode ser suprido de ofício pelo juiz, como ocorre no dissídio individual (rito ordinário), sob pena de atrasarmos a entrega da prestação jurisdicional, que nesse caso diz respeito à toda categoria, por questão meramente formal.



- Provas: Mostra-se possível a realização de audiência de instrução no rito do dissídio coletivo, pois o seu procedimento é de total flexibilidade, já que inexistem normas formais sobre a matéria. Contudo, não é uma situação muitas vezes verificada na prática, ainda mais nos dissídios coletivos de greve, que são julgados da forma mais rápida possível para sustar o movimento paredista. Caso o relator entenda necessária a realização de prova pericial para aferir, por exemplo, o reajuste que deva ser deferido à categoria, poderá converter o feito em diligência, conforme art. 938, §1º do CPC, de aplicação subsidiária, realizando a prova, em geral por meio de carta de ordem, para que o juízo de piso realize o exame. Também merece destaque, podendo-se aplicar nesse ponto, o art. 864 da CLT, que possibilita o presidente do tribunal determinar as “diligências que entender necessárias”. Findas aquelas, seria juntado aos autos do DC para julgamento.

Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. § 1º Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes.

Art. 864 - Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria.

- Citação do suscitado: Neste ponto mostra-se necessário um esclarecimento. Apesar de ser corrente a formulação de pedido de citação do réu (suscitado), entende-se que não há necessidade de tal formalidade, tendo em vista a ausência de norma específica e a aplicação por analogia do art. 841 da CLT, que prescreve a notificação automática nos dissídios individuais, ou seja, a citação (notificação) será realizada pelo Servidor da Justiça do Trabalho, independentemente de pedido expresso do autor. Ademais, o art. 860 da CLT prescreve que “recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do Tribunal designará audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841”. Além de mostrar-se como um ato automático, deve chegar ao conhecimento das partes com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, para que possam preparar as propostas para a audiência de conciliação. Certamente que a ausência do pedido de citação não deve impedir a apreciação da petição inicial. Assim, não deve o Magistrado impor a emenda da petição inicial, pois a



ausência não gera qualquer vício, pelos motivos já expostos e ante os princípios da simplicidade e celeridade que norteiam todos os procedimentos trabalhistas.

➤ Audiência de conciliação

A petição inicial do dissídio coletivo será endereçada ao Presidente do Tribunal, conforme art. 856 da CLT, para que se dê início ao procedimento, nos termos do regimento interno do tribunal competente.

Sendo protocolada a petição inicial, será remetida ao Presidente do Tribunal, que realizará importante ato no procedimento do dissídio coletivo, qual seja, audiência de conciliação, a realizar-se dentro do prazo de 10 (dez) dias.

A competência para a realização da audiência de conciliação é absoluta (funcional) do Presidente do Tribunal, não havendo possibilidade de previsão diversa pelos regimentos internos. Contudo, não há nulidade no ato se conduzido por outro Magistrado que não o Presidente do Tribunal, caso não seja demonstrado o prejuízo para uma das partes, ainda mais se houver acordo entre aquelas. Nota-se que esse é o único momento obrigatório de conciliação no procedimento do dissídio coletivo.

A ausência do suscitante ou do suscitado não gera as mesmas consequências do dissídio individual – arquivamento e revelia – pois na ação dissidial não estão em disputa direitos concretos, e sim, abstratos de toda a categoria. Ausente qualquer das partes, apenas inviabiliza-se a conciliação.

Os artigos 861 e 862 da CLT dissertam sobre a representação dos dissidentes em juízo, afirmando que as partes poderão fazer-se representar por seus dirigentes (representantes legais) ou por prepostos, que obrigatoriamente devam ter ciência do dissídio.

Art. 861 - É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável.

Art. 862 - Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o Presidente do Tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o Presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio.



Na tentativa de buscar-se a conciliação, o Presidente deverá instar as partes a falarem sobre as bases da conciliação, mostrando-se ativo na tentativa de extinção do litígio, por concessões recíprocas. Não havendo qualquer base de conciliação lançada ou mesmo não havendo acordo, deverá o Presidente pronunciar-se acerca da "sua proposta de conciliação", ou seja, as bases que o Presidente do Tribunal entende viáveis para o caso concreto. Tal situação não gera suspeição por pré-julgamento, por tratar-se apenas da busca pela solução conciliatória do conflito, não sendo um adiantamento do julgamento. Ademais, tal atitude do Presidente do Tribunal está disposta no art. 862 da CLT.

O acordo firmado pelas partes pode ser total ou parcial, ou seja, pode por fim ao dissídio por completo ou extingui-lo em relação à alguns itens (cláusulas), geralmente pondo fim ao movimento paretista, deixando ao Tribunal o julgamento das cláusulas restantes. Tal atitude mostra-se bastante coerente com os princípios do processo do trabalho, pois permite que o julgamento do dissídio coletivo seja realizado sem a pressão de uma greve, notadamente em serviço essencial, permitindo que os julgadores possam amadurecer algumas matérias discutidas nos autos.

Havendo acordo entre as partes, não se pode falar, de plano, na existência de sentença normativa, bem como em término do dissídio coletivo, uma vez que tal acordo será levado à homologação pelo Tribunal, na primeira sessão. Tal homologação será por órgão especial, quando previsto no regimento interno ou pelo pleno do tribunal, como geralmente ocorre nos tribunais regionais do trabalho com número reduzido de julgadores.

Não havendo acordo, conforme art. 864 da CLT, o feito será encaminhado ao MPT, para parecer escrito e, após, distribuído ao relator, para que analise a questão e redija o seu voto, remetendo os autos ao revisor e, por fim, ao órgão competente para o julgamento do feito.

Art. 864 - Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria.

O Ministério Público do Trabalho poderá ofertar parecer oral, na sessão de julgamento, em vez de parecer escrito, como já destacado. Tal substituição do ato escrito pelo verbal ocorre rotineiramente nos dissídios de greve em atividade essencial, nos quais o julgamento tem que ser feito o mais breve possível, estando previsto no art. 11 da Lei nº 7701/88.

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação



dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

➤ Defesa do suscitado

Nesse ponto reside a maioria das dúvidas doutrinárias relacionadas ao procedimento do dissídio coletivo, criadas por uma peculiaridade do procedimento, que é de total flexibilidade, em virtude de ausência de normas formais.

Sobre a inexistência de revelia ou confissão, afirmam-se os entendimentos dos principais autores de direito processual do trabalho:



- SÉRGIO PINTO MARTINS: Inexiste arquivamento, revelia ou confissão quanto à matéria de fato.
- MAURO SCHIAVI: Não há se falar em revelia.
- RENATO SARAIVA: Não há que falar em contestação, reconvenção, revelia, confissão ou intervenção de terceiros.
- CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE: Não há revelia e confissão.

As normas que dispõem acerca do procedimento nos dissídios coletivos, seja a CLT ou o regimento interno dos tribunais, inclusive o TST, são silentes no tocante à apresentação de defesa.

A CLT, por exemplo, em seu art. 864, assevera que “Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria”.

Já o art. 242 do RITST afirma que: “Para julgamento, o processo será incluído em pauta preferencial, se for caso de urgência, sobretudo na ocorrência ou iminência de paralisação do trabalho. Parágrafo único. Na hipótese de greve em serviços ou atividades essenciais, poderá o Presidente do Tribunal, justificando a urgência, dispensar a inclusão do processo em pauta, convocar sessão para julgamento do dissídio coletivo, notificando as partes, por meio de seus patronos, e cientificando o Ministério Público, tudo com antecedência de, pelo menos, doze horas”.





Na formulação da contestação, o suscitado poderá aduzir preliminares de mérito, nos termos do art. 337 do CPC, em aplicação subsidiária das normas processuais civis. A ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais deve ser tratada no tópico *preliminares de mérito* na contestação.

Já no mérito, deve o suscitado impugnar as cláusulas narradas de petição inicial, fundamentando o seu entendimento, por aplicação da OJ nº 32 da SDC/TST e Precedente Normativo nº 37 do TST, que pugnam pela necessidade de fundamentação da demanda.

Se as cláusulas constantes do dissídio, expostas pelo suscitante, devem ser fundamentadas e a sentença normativa igualmente deve mostrar-se fundamentada (art. 93, IX da CRFB/88), por óbvio a exposição fática e jurídica da contestação também deve seguir a mesma regra.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

OJ nº 32 da SDC/TST: É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra "e", da Instrução Normativa nº 4/93.

Precedente Normativo n 37: Nos processos de dissídio coletivo só serão julgadas as cláusulas fundamentadas na representação, em caso de ação originária, ou no recurso.

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos



nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Exemplo: na defesa, o suscitado pode demonstrar, de forma fundamentada, cláusula a cláusula, que os pedidos formulados pelo suscitante não devem ser atendidos, pois o reajuste é muito superior à inflação, bem como a elevação pretendida no ticket. Apresentará, para isso, uma contestação, sem que haja a produção dos efeitos da revelia se alguma cláusula não for impugnada, pois a Justiça do Trabalho não está analisando pedidos concretos, e sim, abstratos da categoria, o que impede a presunção de veracidade oriunda da revelia.

➤ Instrução

A CLT não faz menção expressa à instrução do dissídio coletivo, não prevendo a produção de provas pelo Presidente do Tribunal ou pelo Relator. Contudo, no art. 864 do texto consolidado destaca a *realização de diligências que o Presidente do Tribunal entender necessário*. Essa expressão nos leva a entender que atos instrutórios poderão ser realizados no curso do procedimento dos dissídios coletivos.

Dentre os atos, poderá o Tribunal determinar:

→ Inquirição dos representantes legais do suscitante e suscitado;

→ Oitiva de testemunhas;

→ Realização de perícia sobre documentos juntados aos autos;

→ Juntada aos autos de documentos relacionados ao dissídio;

→ Realização de inspeção judicial;

→ Realização de outras provas que se fizeram necessárias à demonstração da verdade (art. 370 do CPC)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



As provas serão produzidas com base no princípio do contraditório, ou seja, as partes poderão intervir na produção de todas as provas juntadas aos autos, impugnando-as fundamentadamente, garantindo-se a incidência plena desse importante princípio constitucional.

Por fim, o Ministério Público do Trabalho atua como fiscal da lei nos dissídios coletivos de trabalho, de natureza econômica e jurídica, por ele não ajuizados, podendo requerer a produção das provas que entender necessárias, conforme art. 179 do CPC, sendo intimado pessoalmente dos atos processuais, sob pena de nulidade do procedimento.

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.



➤ Sentença normativa

Ao julgar um dissídio coletivo, o TRT ou TST proferem, nos termos do art. 204 do CPC, um acórdão. Contudo, tal acórdão recebe uma denominação especial, qual seja, sentença normativa, que é aquela que cria novas condições de trabalho ou interpreta normas pré-existentes, aplicáveis à toda a coletividade, por um prazo certo (art. 868 CLT).

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Art. 868 - Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o Tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Parágrafo único - O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.

A depender da espécie de dissídio coletivo, se econômico ou jurídico, a sentença normativa terá natureza jurídica diversa, qual seja:



- Dissídio coletivo de natureza econômica: *sentença constitutiva*, pois cria novas condições de trabalho para suscitante e suscitado.
- Dissídio coletivo de natureza jurídica: *sentença declaratória*, pois apenas declara a correta interpretação da norma jurídica.



Verifica-se que a sentença normativa não possui natureza jurídica condenatória, razão pela qual não é possível ajuizar ação de execução quando inadimplida alguma norma contida naquela. Nessa hipótese, ajuíza-se a denominada ação de cumprimento, a ser estudada em tópico específico.

Alguns pontos importantes sobre a sentença normativa devem ser destacados:

Nos termos do art. 93, IX da CRFB/88, a sentença normativa deve ser fundamentada, sob pena de nulidade;

A sentença normativa é provisória, podendo vigorar por, no máximo, 4 (quatro) anos, segundo o art. 868 da CLT. Contudo, o normal é que o prazo seja fixado em 1 (um) ano, de forma a que as partes voltem à mesa de negociação em breve, já que o dissídio coletivo é exceção à regra da autocomposição.

A sentença normativa pode criar diversas espécies de normas jurídicas, podendo aquelas ser classificadas em:

- **Econômicas:** as cláusulas econômicas são geralmente as mais importantes dos dissídios coletivos, pois relacionadas aos reajustes salariais, à imposição de adicionais, piso salarial, abonos, etc.
- **Sociais:** não possuem conteúdo econômico, mas buscam a imposição de vantagens para os empregados, tais como garantia de emprego, jornada de trabalho, abono de faltas, meio ambiente do trabalho,
- **Sindicais:** tais cláusulas disciplinam a relação entre empregados/empregadores e sindicatos, como as que regulamentam os representantes sindicais e suas liberdades, disciplinam desconto assistencial, dentre outros.
- **Obrigacionais:** são as cláusulas que estabelecem multas a serem impostas às partes que descumprirem as obrigações estabelecidas na sentença normativa. Sobre o tema, vide Súmula nº 384 do TST, que analisa a possibilidade de imposição de multas pelo descumprimento de normas coletivas.

Súmula nº 384 do TST: I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. (ex-OJ nº 150 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998) II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei,



mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal. (ex-OJ nº 239 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)

Exemplo: a sentença normativa pode trazer, dentre as suas cláusulas, uma que determine o reajuste de salários (econômica), uma que eleve o período de licença paternidade (social), uma que diga que a empresa deve informar ao sindicato todas as admissões e demissões (sindical) e outra sobre a multa a ser aplicada à empresa que descumprir as normas ali constantes (obrigacional).



➤ Extensão da sentença normativa

A possibilidade de extensão da decisão proferida em dissídio coletivo encontra-se prevista nos arts. 868 e 869 da CLT. Os referidos dispositivos legais tratam de duas espécies de extensão da sentença normativa, hipóteses em que sujeitos que não participaram do contraditório, ou seja, que não foram partes no dissídio coletivo, serão atingidos pela sentença normativa proferida, de forma a que haja o tratamento isonômico às partes. Tal tratamento, sempre buscado pelo legislador e aplicador do direito, vê-se de maneira patente quando o legislador insere no texto legal (art. 868 CLT) a expressão *justo e conveniente*.

Art. 868 - Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o Tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão



dos dissidentes. Parágrafo único - O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.

Art. 869 - A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal: a) por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes; b) por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de empregados; c) ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão; d) por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho.

Duas são as situações em que é possível a extensão dos efeitos da sentença normativa:



TOME NOTA!

Em relação a todos os empregados da mesma profissão dos dissidentes da empresa – previsão no art. 868 da CLT:

Nessa primeira situação, a extensão será feita aos empregados da empresa que não foram objeto do dissídio, quando este tiver por objeto empregados apenas de um setor da empresa.

A referida extensão, nessa hipótese, por trazer consequências mais restritas – apenas à empresa dissidente – pode se dar de ofício pelo Tribunal, quando do julgamento do dissídio, ou mediante requerimento pelos interessados, no curso do procedimento.

Havendo a extensão dos efeitos da decisão, o Tribunal fixará a data para início de vigência para os empregados que não foram parte no dissídio, sendo que o prazo não poderá ser superior a quatro anos, conforme já destacado anteriormente.

A toda a categoria profissional – previsão no art. 869 da CLT:

A segunda situação de extensão da sentença normativa ocorre na hipótese do art. 869 da CLT, em que a decisão produzirá efeitos a todos os empregados da categoria profissional dissidente compreendida na competência do Tribunal. Nessa hipótese, a extensão poderá dar-se:

- Mediante requerimento de um ou mais empregadores;
- Mediante requerimento dos sindicatos envolvidos no dissídio;
- Mediante requerimento da Procuradoria do Trabalho;
- *Ex officio*, pelo Tribunal que proferiu a decisão.



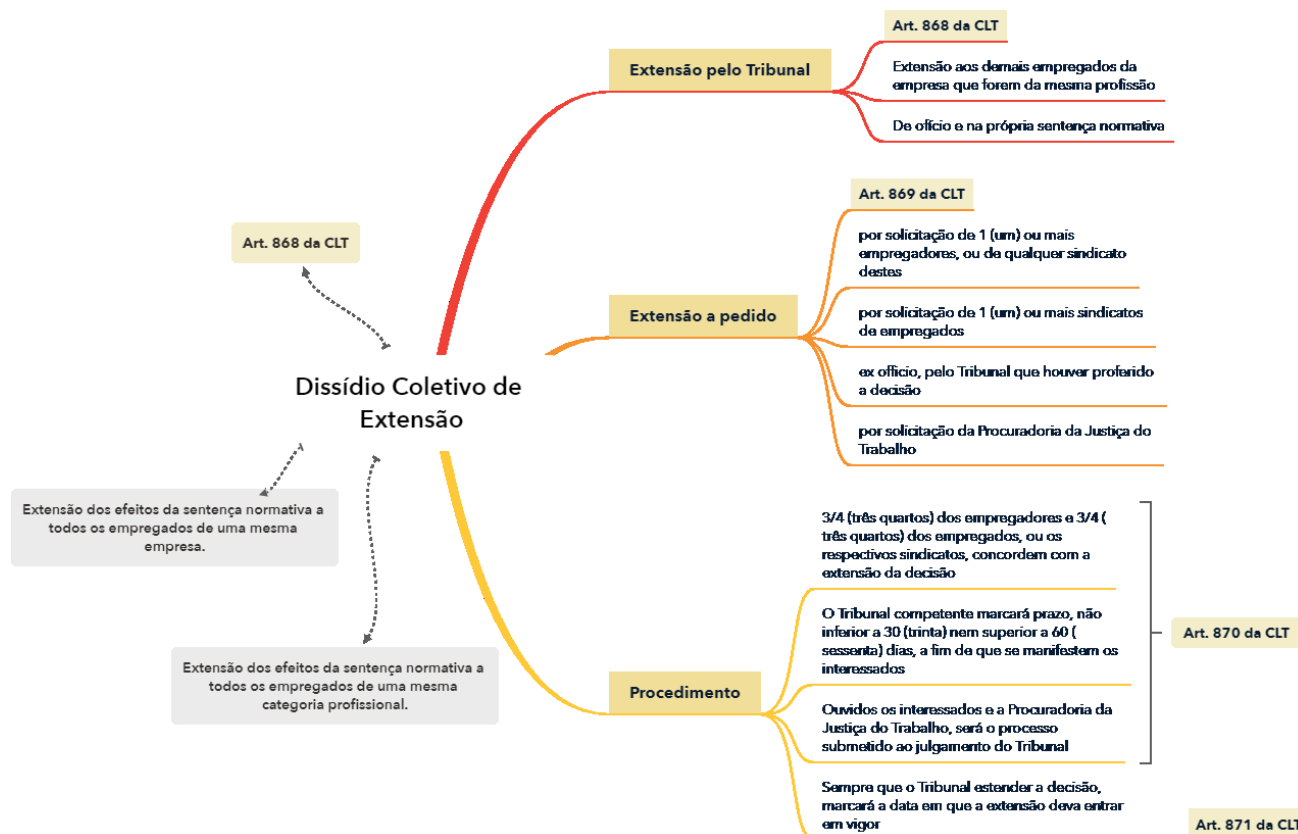
Para que a decisão seja estendida à toda a categoria, deve-se seguir o procedimento previsto no art. 870 da CLT, assim redigido:

“Para que a decisão possa ser estendido, na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 (três quartos) dos empregadores e 3/4 (três quartos) dos empregados, ou os respectivos sindicatos, concordem com a extensão da decisão”.

Os interessados serão ouvidos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 60 (sessenta) dias. Após o decurso do prazo, será ouvido o Ministério Público do Trabalho, sendo a extensão julgada pelo Tribunal, que fixará a data em que a decisão entrará em vigor, conforme art. 871 da CLT.

Art. 871 - Sempre que o Tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor.





➤ Revisão da sentença normativa

Já foi dito que a sentença normativa terá prazo de vigência máximo de 4 (quatro) anos, conforme art. 868, § único da CLT. Contudo, os Tribunais geralmente fixam a vigência em 1 (um) ano, de forma a que as partes busquem novamente a negociação, privilegiando tal conduta, em detrimento da fixação de normas gerais e abstratas pelo Poder Judiciário.

Ocorre que, se fixada a vigência em prazo superior a 1 (um) ano, poderá decorrido tal prazo haver a revisão das normas que foram fixadas, conforme dicção do art. 873 da CLT, assim redigido: *"Decorrido mais de 1 (um) ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstancias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis"*.

A possibilidade de alteração das normas criadas por meio da sentença normativa parte do pressuposto de que as condições podem sofrer alterações imprevisíveis, que tornem injustas as disposições vigentes. Trata-se de *teoria da imprevisão*. Em outras palavras, encontra-se implícita a cláusula *rebus sic stantibus*, que prevê a possibilidade de alteração das condições pré-estabelecidas em virtude de acontecimentos alheios à vontade das partes. Percebe-se que o dispositivo legal está vinculado apenas aos dissídios coletivos de natureza econômica, não se



aplicando aos jurídicos, em que não há a criação de normas jurídicas, e sim, apenas a interpretação de normas pré-existentes.

A competência para o dissídio revisional é do Tribunal que proferiu a sentença normativa no dissídio originário.

Sendo ajuizado o dissídio coletivo revisional pelas partes, em comum acordo, será ouvido o Ministério Público do Trabalho e julgado o conflito, fixando-se a vigência, que não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.

Exemplo: imagine que hoje seja proferida uma sentença normativa, com prazo de 4 anos, afirmando um reajuste de 30% a ser concedido aos empregados durante o período acima referido. Significa dizer que a categoria terá 7,5% de reajuste por ano, o que está dentro da normalidade. Mas imagine que daqui a um ano, a inflação volta a ser de 30% ao ano!! Temos uma situação imprevisível que deverá ser reanalisada, adequando-se o reajuste à nova realidade.

➤ Eficácia

A sentença normativa produzirá efeitos **erga omnes**, que significa dizer que todos os componentes das categorias serão atingidos pela decisão proferida no dissídio coletivo, independentemente de ser filiado ou não ao sindicato. Tal fato não interfere na produção de efeitos da decisão proferida na ação dissidial.

Quando ajuizado por empresa, produzirá efeitos perante todos os empregados daquela empresa, indistintamente, sejam filiados ou não ao sindicato da categoria.

Os efeitos serão produzidos de acordo com as normas insertas no art. 867 da CLT, a depender da época do ajuizamento do dissídio, descrita na norma referida.

Art. 867 - Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados. Parágrafo único - A sentença normativa vigorará: a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do art. 616, § 3º, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento; b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do art. 616, § 3º.



➤ Custas processuais

Assim como nos dissídios individuais, em sede de dissídio coletivo faz-se necessária a estipulação na sentença do valor das custas processuais, de acordo com o art. 789 da CLT, que prevê sua fixação à base de 2% (dois por cento) do valor da causa, da condenação, do acordo ou, sendo indeterminado o valor, daquele fixado pelo Magistrado. Assim, são essas, em síntese, as normas acerca da responsabilidade pelas custas processuais no dissídio coletivo:



TOME NOTA!

- 2% do valor da causa (ou valor fixado pelo Tribunal), devidos pelo suscitante, quando a sentença for de total improcedência ou terminativa (art. 485 do CPC);
- 2% do valor da condenação (ou valor fixado pelo Tribunal), devidos pelo suscitado, quando a pretensão for julgada total ou parcialmente procedente;
- 2% do valor do acordo, devidos pelo suscitante e suscitado (1% para cada), tendo por base o valor do acordo homologado;
- Em havendo litisconsortes, ativos ou passivos, 2% divididos solidariamente, em caso de procedência ou improcedência.

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: (...)

A determinação do valor das custas pelo Magistrado, calculadas sobre um valor simbólico, mostra-se rotineira. A fixação do valor das custas na sentença normativa mostra-se imprescindível, pois a interposição de recurso ordinário somente será feita com o depósito daquele valor, acompanhada do depósito recursal. No prazo alusivo ao recurso, a parte comprovará o pagamento das custas processuais e do depósito recursal, sob pena de inadmissão do apelo, por deserção.



Assim, sendo silente a sentença normativa com relação às custas, deverá a parte interpor embargos de declaração, nos termos do art. 897-A da CLT, sanando-se a omissão e propiciando a interposição de outros recursos. Salienta-se que a parte não será intimada para recolher o valor das custas, conforme Orientação Jurisprudencial nº 27 da SDC/TST, já que a parte tem ciência de que deverá comprovar o recolhimento do valor no prazo recursal. Assim como nos dissídios individuais, as custas serão pagas ao final, com o trânsito em julgado, caso não haja interposição de recurso.

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo único. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

OJ nº 27 da SDC/TST: A deserção se impõe mesmo não tendo havido intimação, pois incumbe à parte, na defesa do próprio interesse, obter os cálculos necessários para efetivar o preparo.

➤ Coisa julgada

Sobre a questão acerca da existência ou não de coisa julgada material no procedimento do dissídio coletivo, deve-se adotar, apesar de questionamentos doutrinários, o entendimento exposto pelo TST por meio da Súmula nº 397, que concluiu pela existência apenas de **coisa julgada formal**. Senão, vejamos:



“Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973). (ex-OJ nº 116 da SBDI-II - DJ 11.08.2003).”



AÇÃO DE CUMPRIMENTO

Conceito

Restou consignado quando da análise do tema “*sentença normativa*”, que a mesma não possui natureza condenatória, e sim, constitutiva (dissídio de natureza econômica) ou declaratória (dissídio de natureza jurídica). Por não possuir cunho condenatório, não comporta o cumprimento através do processo de execução típico, capaz de fazer cumprir as disposições constantes em título executivo judicial ou extrajudicial que contenha obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa.

Os direitos *gerais* e *abstratos* impostos pela sentença normativa, acaso descumpridos, serão objeto de ação de conhecimento, na qual se demonstrará a violação à norma gerada por consequência do dissídio coletivo. Um reajuste salarial, caso não concedido aos empregados de determinada empresa, será objeto da denominada ação de cumprimento, ação de conhecimento típica para buscar o adimplemento daquela obrigação.

Percebe-se que a ação de cumprimento é tipicamente classificada como um dissídio individual, plúrimo ou não, em que o beneficiário (autor) pode ser representado pelo sindicato da categoria (legitimidade extraordinária) ou figurar propriamente como autor.

Tal ação encontra-se prevista no art. 872 da CLT, assim redigido:

“Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título. Parágrafo único - Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão”



Saliente-se que a ação de cumprimento será cabível tanto quando as normas gerais e abstratas inadimplidas tiverem sido criadas por meio de autocomposição (acordo coletivo de trabalho/convenção coletiva de trabalho), bem como através de heterocomposição (arbitragem e jurisdição – dissídio coletivo).

Exemplo: se a empresa para a qual trabalho não estiver concedendo o reajuste fixado na sentença normativa (ou na convenção coletiva, acordo coletivo), posso ajuizar uma ação de cumprimento, pedindo a condenação da empresa ao pagamento das diferenças salariais. Essa ação recebe o nome de “ação de cumprimento”, que será ajuizada perante a Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços.

Natureza jurídica

Em relação à natureza jurídica da ação de cumprimento, trata-se de ação de conhecimento, cuja sentença possui cunho condenatório, visando tornar concretos os direitos abstratos concedidos por meio de sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

Legitimidade

Em relação à legitimidade para a propositura da ação de cumprimento, destacam-se os seguintes pontos:



TOME NOTA!

A legitimidade *ad causam* é concorrente, isto é, tanto o sindicato quanto os empregados beneficiários podem ajuizar a demanda.

Caso o sindicato da categoria ajuíze a demanda de cumprimento, estará aquele ente agindo com legitimidade extraordinária, ou seja, substituição processual, requerendo em nome próprio, direito alheio.

Sendo a ação ajuizada pelos próprios empregados beneficiários, estaremos diante de típica reclamação trabalhista, em que o titular do direito material vai à juízo defender interesse próprio.

Conforme disposto na Súmula nº 286 do TST, possui o sindicato legitimidade para propor, em substituição processual, demanda de cumprimento de cláusula constante em acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho.



Súmula nº 286 do TST: A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

O cancelamento da Súmula nº 359 do TST, em 2003, demonstra que as federações e confederações possuem legitimidade para a ação de cumprimento, caso não haja sindicato da categoria organizado.

Súmula nº 359 do TST (cancelada): A federação não tem legitimidade para ajuizar a ação de cumprimento prevista no art. 872, parágrafo único, da CLT na qualidade de substituto processual da categoria profissional inorganizada.

O réu da ação de cumprimento será sempre o empregador, já que naquela busca-se a concretização de direitos através da condenação do(s) réu(s).

Questão do ano de 2025 trata do tema, afirmando a legitimidade do Sindicato para ajuizar uma ação de cumprimento diante do não pagamento de um adicional previsto em sentença normativa. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2025 - PGE-ES - Procurador do Estado de 1ª Categoria

O Sindicato dos Empregados da Indústria de Medicamentos (SEIM) ajuizou, em conjunto com o Sindicato da Indústria de Medicamentos (SIM), dissídio coletivo de natureza jurídica para interpretar uma cláusula de convenção coletiva que tratava do adicional de insalubridade. A cláusula era ambígua e sua aplicação gerava conflitos. Após a tramitação regular do processo, o TRT proferiu sentença normativa pacificando a interpretação. Em seguida, a empresa Remédios Ltda., que pertence à base de representação do SIM, deixou de aplicar o adicional conforme a interpretação pacificada, o que gerou prejuízos aos seus empregados. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, no que se refere às normas de dissídio coletivo.

A O SEIM pode ajuizar uma ação de cumprimento diretamente na vara do trabalho de origem para cobrar as diferenças salariais de todos os empregados da empresa Remédios Ltda.

B O SEIM não tem legitimidade para ajuizar a ação de cumprimento, pois a sentença normativa beneficia individualmente os empregados, que devem buscar seus direitos por meio de ações individuais.

C O SEIM deve ajuizar um novo dissídio coletivo, desta vez de natureza econômica, para que o TRT condene a empresa Remédios Ltda. a pagar as diferenças salariais resultantes da interpretação da cláusula.

D A sentença normativa proferida no dissídio coletivo de natureza jurídica, por ter efeito erga omnes, torna a ação de cumprimento desnecessária, e os empregados da empresa Remédios Ltda. devem ingressar com reclamações trabalhistas individuais.

E A ação de cumprimento é o instrumento processual adequado para cobrar as obrigações da sentença normativa, mas somente é cabível se a empresa Remédios Ltda. tiver sido parte na petição inicial do dissídio coletivo de natureza jurídica.



A assertiva "A" afirma que o Sindicato poderá ajuizar a ação de cumprimento na Vara do Trabalho para cobrar as diferenças para todos os empregados da empresa que está relutando em pagar de acordo com a sentença normativa. Não há qualquer diferença a ser observado pelo fato da sentença normativa ter sido proferida em dissídio coletivo de natureza jurídica (e não econômica), pois o que interessa é que a partir do momento que o dissídio foi julgado não havia mais qualquer dúvida sobre ser devida ou não a quantia.

Exemplo: caso eu não queira ajuizar a ação de cumprimento, com medo de ser demitido, o sindicato da minha categoria possui legitimidade também para ajuizar a ação, representando todos os empregados daquele setor que trabalham na empresa e não tiveram os salários reajustes devidamente.

Competência

Dois são os critérios de competência que devem ser analisados: funcional e territorial. Em relação ao primeiro, deve-se concluir qual(is) o(s) órgão(s) incumbido(s) do processamento e julgamento da ação de cumprimento.



TOME NOTA!

Em tópico próprio verificou-se que o dissídio coletivo deve ser ajuizado perante o TRT ou TST. Já a ação de cumprimento será ajuizada perante a Vara do Trabalho, não se permitindo o ajuizamento da demanda perante o TRT e TST. Contudo, se a ação de cumprimento for apresentada perante tais órgãos, por tratar-se de incompetência absoluta, conforme previsão contida no art. 64 do CPC, haverá a remessa dos autos para a Vara do Trabalho.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



No tocante à competência territorial, aplica-se a regra constante no art. 651 da CLT, que é a regra utilizada para o ajuizamento de dissídios individuais, nos seguintes termos:

“A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutra local ou no estrangeiro”.

Para fins de ajuizamento da ação de cumprimento, deve-se verificar o local em que são prestados os serviços, ajuizando-se a demanda neste juízo. Contudo, se o ajuizamento não obedecer as regras de competência territorial, ajuizando-se em local diverso daquele previsto no art. 651 da CLT, não poderá o Magistrado declinar da competência, conforme previsão contida na Súmula nº 33 do STJ, já que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juiz.

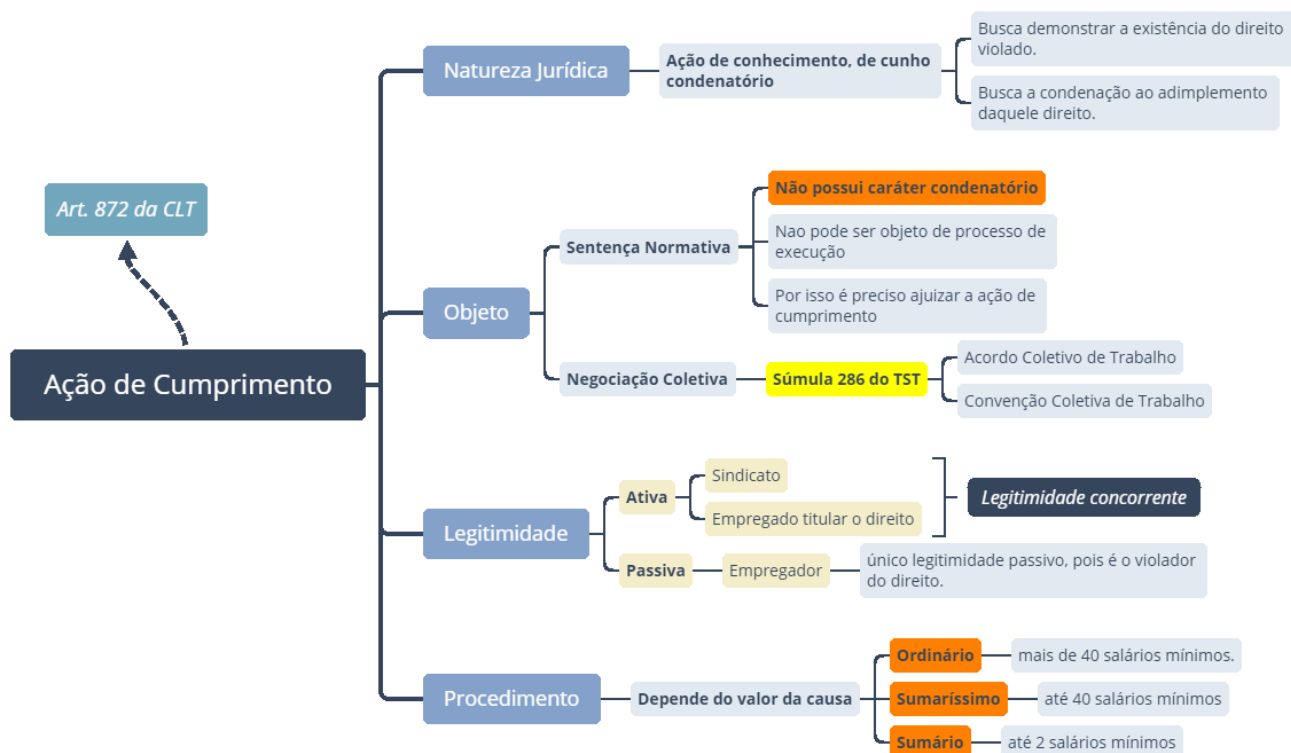
Súmula nº 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Procedimento

A ação de cumprimento seguirá o procedimento dos dissídios individuais, podendo a parte autora valer-se dos ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, a depender do valor da causa. Sabe-se que o rito sumário, que abrange as demandas até 2 (dois) salários mínimos, não é utilizado por questões práticas, devendo-se analisar, por mostrar-se importante, a possibilidade de ajuizamento da ação em estudo no rito sumaríssimo, descrito no art. 852-A e seguintes da CLT, como aquele a ser utilizado quando a demanda contiver pedidos de valor que não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos.

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.





Exigências legais

Estão relacionadas abaixo as principais exigências legais relacionadas à ação de cumprimento, bem como a justificativa para a sua necessidade.

Deve ser juntada aos autos a certidão da decisão coletiva, contendo as cláusulas que foram julgadas, uma vez que o juiz não tem a obrigação de conhecer desta norma, conforme art. 376 do CPC. Não há necessidade de juntar-se a certidão do trânsito em julgado, uma vez que a Súmula nº 246 do TST dispensa tal requisito.

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Súmula nº 246 do TST: É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento.



Este entendimento foi reafirmado pela Tese Vinculante nº 219 do TST. Vejamos:

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NORMATIVA. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. (Reafirmação da Súmula nº 246 do TST)

Conforme art. 872, § único da CLT, não há possibilidade de questionar-se sobre as matérias de fato e de direito que foram apreciadas na sentença normativa. Discute-se apenas se as normas gerais e abstratas criadas foram cumpridas, e não, se estão certas ou erradas, isto é, se possuem equívoco de qualquer espécie.

Art. 872 - Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título. Parágrafo único - Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão.

Conforme Súmula nº 286 do TST, utiliza-se a ação de cumprimento também para os acordos e convenções coletivos.

Súmula nº 286 do TST: A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

Por fim, importante mencionar a OJ 188 da SDI-1 do TST que trata do cabimento da ação de cumprimento quando já houve o reconhecimento do direito por meio de sentença normativa, sendo descabido o ajuizamento de ação de conhecimento. Vejamos:

OJ-SDI1-188 DECISÃO NORMATIVA QUE DEFERE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA AÇÃO INDIVIDUAL (inserida em 08.11.2000) Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo, no caso, ação de cumprimento.



Se já houve o reconhecimento para a categoria como um todo, através de decisão normativa, não existe interesse no ajuizamento de ações individuais, singular (um autor) ou plúrima (vários autores), por total falta de necessidade, ou seja, interesse processual.

Audiência, defesa e instrução

Por tratar-se de ação de rito ordinário, sumário ou sumaríssimo, o procedimento segue as seguintes normas:

- A notificação do réu far-se-á para comparecer à audiência, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, de maneira que possa analisar a pretensão do suscitante para que seja possível a formulação de proposta de acordo;
- Na audiência, dois são os momentos obrigatórios de conciliação, a saber: após o pregão (antes da apresentação da defesa) e após as razões finais. A ausência das tentativas de conciliação gera nulidade do processo.
- A doutrina entende que não há espaço para a produção de provas na ação de cumprimento, limitando-se apenas à prova documental e pré-constituída.

Prescrição

As regras de prescrição da ação de cumprimento seguem, em parte, posicionamento consolidado pelo TST por meio da Súmula nº 350, que assim dispõe: *“O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado”*.

Verifica-se que a súmula faz menção apenas à decisão normativa, não se relacionando aos acordos e convenções coletivas não cumpridas. Nestas situações, o marco inicial da prescrição é o término do prazo de vigência dos instrumentos coletivos.

Reforma da sentença normativa

Situação que pode acontecer, decorrente da dispensa do trânsito em julgado da sentença normativa, é o ajuizamento de ação de cumprimento e posterior reforma daquela.

Verificou-se que a Súmula nº 246 do TST dispensa o trânsito em julgado, o que significa dizer que, não obstante a interposição de recurso ordinário (ou embargos infringentes), pela ausência,



via de regra, de efeito suspensivo, poderá desde logo requerer-se o cumprimento das disposições constantes na sentença normativa.



Súmula nº 246 do TST: É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento.

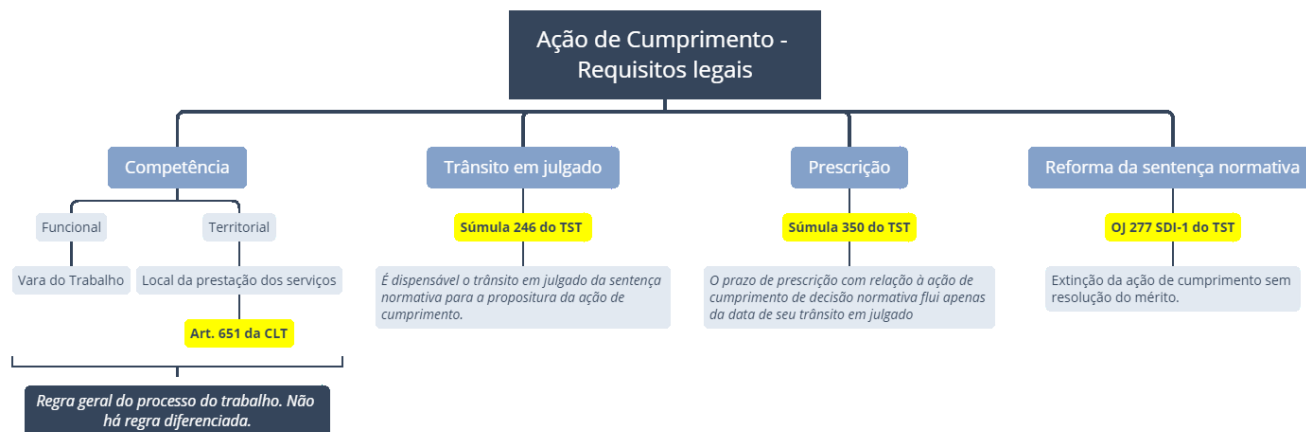
Havendo a reforma da sentença normativa enquanto tramita a ação de cumprimento, esta será extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, por ausência superveniente da condição da ação *interesse processual*, já que não há mais necessidade de processar-se e julgar-se a demanda de cumprimento, uma vez que a pretensão nela exposta não mais possui suporte jurídico. Esse é o entendimento da Orientação Jurisprudencial nº 277 da SBDI-1 do TST, assim redigida:

“A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico”

Assim, se houver o trânsito em julgado na ação de cumprimento, com posterior reforma da sentença normativa, não haverá necessidade de ajuizar-se ação rescisória à luz do entendimento externado pelo TST, por meio de sua Súmula de nº 397, bastando para a demonstração de que o título é inexecutível, a utilização de exceção de pré-executividade ou mandado de segurança, por tratar-se de norma de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo Magistrado e que independe de dilação probatória.

Súmula nº 397 do TST: Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973). (ex-OJ nº 116 da SBDI-II - DJ 11.08.2003).





RESUMO

Os dissídios coletivos diferenciam-se dos individuais, porque nos primeiros pedimos ao Poder Judiciário a criação da norma geral e abstrata, ao passo que nos últimos pedimos a aplicação, no caso concreto, de normas gerais e abstratas já existentes. No dissídio coletivo o Poder Judiciário Trabalhista age como se fosse legislativo, criando normas gerais e abstratas a serem aplicadas aos membros de categorias que estão em conflito.

Nos conflitos coletivos de trabalho, o ideal é que as demandas sejam resolvidas em negociação coletiva, com a pactuação de acordos e convenções coletivas de trabalho, que vigorarão pelo prazo máximo de 2 anos e que regulamentarão os direitos e obrigações de ambas as partes. Ocorre que por vezes as partes não chegam a um consenso, havendo necessidade de intervenção do Poder Judiciário, que por meio do dissídio coletivo exercerá o seu Poder Normativo, para definir as regras que as partes, por consenso, não conseguiram.

O Poder Normativo da Justiça do Trabalho encontra-se previsto no art. 114, §2º, da CF, sendo que a EC 45/04, ao modificá-lo deixou claro que a via judicial é excepcional, na medida em que o dissídio coletivo somente pode ser aceito pelo Poder Judiciário após prévia e exaustiva negociação coletiva e desde que não seja possível a instituição de arbitragem.

Os dissídios coletivos são classificados em: econômico (os mais comuns), em que se pede a instituição de melhores condições de trabalho; jurídico (ou interpretativo), por meio do qual se pede a interpretação de determinado dispositivo legal conflituoso; de greve (também denominado de misto), que serve para analisar se a paralisação é legal/ilegal e se as novas condições de trabalho devem ou não ser estabelecidas.

Os dissídios coletivos são ações de tribunais – TRTs e TST – sendo que a definição da competência é feita de acordo com a extensão do conflito, se relacionado à área de um ou mais de um TRT. Se superior a área de um TRT, será da competência do TST, como geralmente acontece com a greve dos correios.



Como pressupostos processuais específicos da ação de dissídio coletivo, temos: negociação coletiva prévia, autorização em assembleia da categoria devidamente convocada, demonstração do comum acordo (expresso ou tácito) entre as partes envolvidas no dissídio.

Para demonstração dos pressupostos acima, o TST exige a juntada aos autos do edital de convocação da assembleia e sua ata, nos termos da OJ nº 8 da SDC do TST.

A sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, sendo que na verdade é um acórdão, pois proferido por um colegiado do TRT ou TST. Tal decisão possui prazo de vigência máximo de 4 anos, nos moldes do art. 868 da CLT, e poderá produzir efeitos por todo o período apontado mesmo que originariamente o prazo fixado tenha sido menor, conforme Precedente Normativo nº 120 da SDC do TST. Se a sentença normativa teve seu prazo fixado por 1 ano, poderá chegar a 2 anos, 3 anos e até 4 anos, não ultrapassando tal prazo.

A sentença normativa não possui cunho condenatório, o que é importante para entendermos o motivo de não haver sua execução. A decisão referida é constitutiva (cria o direito ao recebimento de reajuste salarial de 10%) ou declaratória (interpreta determinado dispositivo de lei, afirmando qual é o seu real sentido). Se o reajuste de 10% não for efetivado, cumprido pelo empregador, não caberá a execução da sentença, mas o ajuizamento da ação de cumprimento que será a seguir estudada.

Por fim, a coisa julgada formada no dissídio coletivo é tão somente formal, nos termos da Súmula 397 do TST, na medida em que o TST entende inexistir coisa julgada material diante da possibilidade de revisão daquela decisão.

A ação de cumprimento, prevista no art. 872 da CLT, é uma ação de conhecimento de cunho condenatório, que serve para demonstrar que a sentença normativa não foi cumprida, que o reajuste de 10% não foi concedido. A ação de cumprimento segue os ritos já estudados, ou seja, é como se fosse uma ação "normal", com objeto diferenciado, que pode ser uma sentença normativa ou um acordo ou convenção coletiva, nos moldes da Súmula nº 286 do TST.

Reconhecido o descumprimento da norma coletiva, a Justiça do Trabalho condena ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial não concedido.

Sobre a legitimidade ativa para a ação, temos que o Sindicato e o próprio empregado, detentor do direito, são concorrentes, ou seja, podem igualmente ajuizar a ação de cumprimento. Trata-se de legitimidade ativa concorrente. Já a legitimidade passiva é simples: o empregador será o réu da ação de cumprimento.

Por fim, a ação de cumprimento será ajuizada no local da prestação dos serviços, seguindo-se a regra de competência territorial definida no art. 651 da CLT, e a ação tramitará por qualquer dos ritos trabalhistas – sumário, sumaríssimo ou ordinário – a depender do valor da causa.

FIM

